

Amtsgericht Dortmund
- 279 K 11/23 -
Gerichtsplatz 1
44135 Dortmund



Von der Ingenieurkammer-Bau NRW
öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige für Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken

Datum: 21.11.2025
AZ: GA 006/24

GUTACHTEN

**über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
des 3.517,10/10.000 Miteigentumsanteils
an dem mit einem Dreifamilienhaus und drei Garagen
bebauten Grundstück
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30 in 44135 Dortmund**

Schürener Straße 35
44269 Dortmund
Tel.: 02 31-176 30 33
Fax: 02 31-18 99 98 61
E-Mail: info@rust-sv.de



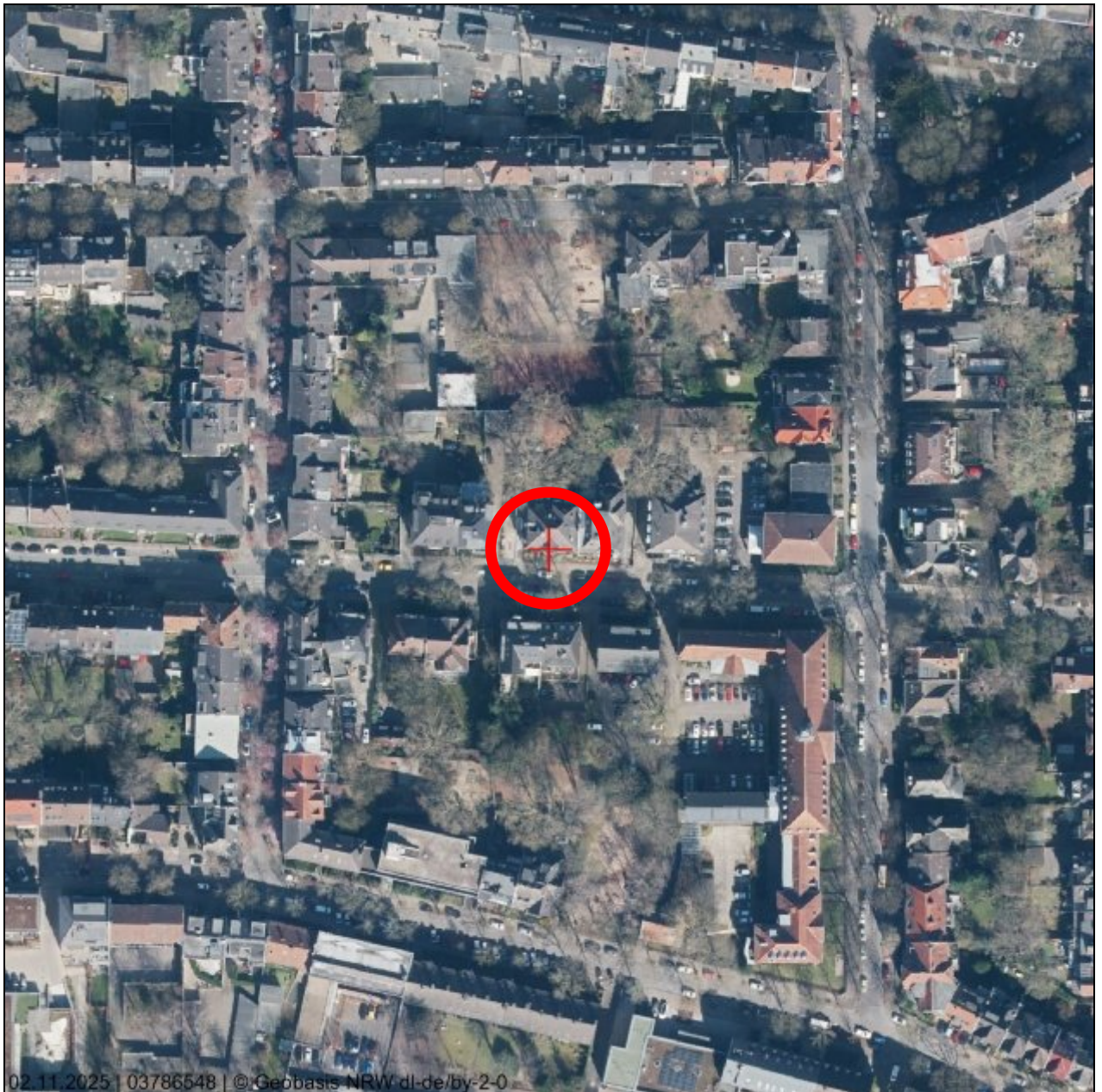
verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung im Erdgeschoss nebst **vier Kellerräumen** und **Garage**
– jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplans –
sowie Sondernutzungsrechten (Pkw-Stellplatz, Loggia, Gartenteilfläche)

Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB (unbelastet) 603.000 EUR

Verkehrswert gem. § 74 a ZVG 603.000 EUR

Ausfertigung Nr. 1 (PDF)

Dieses Gutachten besteht aus 66 Seiten einschließlich Anlagen und wurde in zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine als PDF-Datei und eine für meine Unterlagen.



Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30
44135 Dortmund

Inhaltsverzeichnis

*	Deckblatt	1
*	Luftbild	2
1	Vorbemerkungen.....	5
1.1	Anlass	5
1.2	Ergänzende Angaben	5
1.3	Grundstücksangaben.....	6
1.4	Eigentumsverhältnisse.....	7
1.5	Objektangaben.....	7
1.6	Besonderheiten.....	9
1.7	Objektbezogene Arbeitsunterlagen	14
2	Grundstücksbeschreibung.....	15
2.1	Lagebeschreibung.....	15
2.2	Gestalt und Form	19
2.3	Örtliche Gegebenheiten	19
2.4	Rechtliche Gegebenheiten	22
	2.4.1 Privatrechtliche Situation.....	22
	2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation	24
3	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen.....	28
3.1	Vorbemerkungen	28
3.2	Konzeption der Wohnanlage	29
3.3	Gebäudebeschreibung Gemeinschaftseigentum	30
3.4	Außenanlagen	31
3.5	Beschreibung des Sondereigentums	32
3.6	Baumängel, Bauschäden, Reparaturstau.....	33
3.7	Allgemeinbeurteilung.....	35
4	Verkehrswertermittlung.....	36
4.1	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	36
4.2	Bodenwertermittlung	38
	4.2.1 Grundstücks- und Entwicklungszustand.....	38
	4.2.2 Vergleichspreise	38
	4.2.3 Bodenrichtwert	39
	4.2.4 Unbelasteter Bodenwert	39
4.3	Gebäudedaten	41
4.4	Ertragswertverfahren	42
	4.4.1 Vorbemerkungen	42
	4.4.2 Mieten	43
	4.4.3 Jahresrohertrag.....	43
	4.4.4 Bewirtschaftungskosten.....	44

4.4.5	Jahresreinertrag	44
4.4.6	Liegenschaftszinssatz	45
4.4.7	Vorläufiger Ertragswert	46
4.4.8	Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 ImmoWertV Fehler! Textmarke nicht definiert.	
4.4.9	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	47
4.4.10	Ertragswert, unbelastet	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	Verkehrswert (unbelastet) für das Zwangsversteigerungsverfahren.....	48
6	Rechte und Belastungen	49
6.1	Grundbuch, Abteilung II, laufende Nr. 2 (Auflassungsvormerkung)	49
7	Zusammenfassung.....	50
8	Anlagen	51

1 Vorbemerkungen

1.1 Anlass

Auftraggeber:	Amtsgericht Dortmund - 279 K 11/23 - Gerichtsplatz 1 44135 Dortmund	
Zweck:	Ermittlung des Verkehrswerts zur Vorbereitung der Zwangsversteigerung	
Beauftragung:	Mit Fortsetzungsbeschluss vom 30.10.2024, hier eingegangen am 11.12.2024	
Wertermittlungstichtag:	06. Juni 2025	
Qualitätsstichtag:	06. Juni 2025	
Ortsbesichtigungen am:	28. Mai 2024	Gemeinschafts- und Sondereigentum
	06. Juni 2025	nur Gemeinschaftseigentum
Teilnehmer:		
	28. Mai 2024	Eigentümer Mitarbeiterin der WEG-Verwaltung Herr Dipl.-Ing. Francisco Martel Cardenas, Büro Dr. Rust und die Sachverständige
	06. Juni 2025	Eigentümer WEG-Verwalter und die Sachverständige
Zwangsverwaltung:	Nicht bekannt	

1.2 Ergänzende Angaben

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausschließlich für den angegebenen Zweck (Zwangsversteigerung) zu verwenden, da in der Wertableitung gegebenenfalls verfahrensbedingte Besonderheiten der Zwangsversteigerung zu berücksichtigen sind. Jede anderweitige Verwendung (z. B. freihändiger Verkauf außerhalb der Zwangsversteigerung, Beleihung/Finanzierung etc.) des Gutachteninhalts und seiner Anlagen ist nicht gestattet.

Die Ermittlungen wurden mit dem Ortstermin abgeschlossen und die Unterlagen zum Wertermittlungstichtag ausgewertet. Da sich die behördlichen Auskünfte auf den Zeitpunkt beziehen, zu dem sie erteilt wurden, können zwischenzeitliche Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Dem Käufer/Bietinteressenten wird daher vor einer vermögensrechtlichen Disposition empfohlen, eine aktuelle Einsicht der behördlichen Akten eigenverantwortlich vorzunehmen.

Die während des Ortstermins anwesenden Personen gaben Auskünfte zum Objekt. Die Informationen sind nach Plausibilisierung anhand der vorliegenden Unterlagen und der örtlichen Feststellungen in die Wertermittlung eingeflossen.

Das in diesem Gutachten verwendete Karten- und Datenmaterial ist urheberrechtlich geschützt und wurde über www.on-geo.de lizenziert. Die Veröffentlichung des Gutachtens einschließlich der Anla-

gen ist daher nur dem Amtsgericht Dortmund im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens (AZ 279 K 11/23) gestattet.

Die Vornahme sachverständiger Ermittlungen z. B. über Grund- und Hochwasserverhältnisse, Bergbau, Brand-, Schall-, Wärmeschutz, Standsicherheit, Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge oder Schadstoffe in der Bausubstanz gehen über den Umfang eines Verkehrswertgutachtens hinaus. Derartige Untersuchungen können nur von Sachverständigen mit besonderer Sachkunde und Erfahrung in diesen Fachgebieten vorgenommen werden. Außergewöhnliche wertbeeinflussende Umstände bezüglich der Bodenbeschaffenheit und der Umweltverträglichkeit der verwendeten Baumaterialien sind nicht bekannt, so dass davon ausgegangen wird, dass keine wertrelevanten Nutzungseinschränkungen vorhanden sind.

1.3 Grundstücksangaben

Grundbuch

Amtsgericht: Dortmund

Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von: Dortmund B

Blatt: 13307

Bestandsverzeichnis: Lfd. Nr. 1

„**3.517,10/10.000** (dreitausendfünfhundertsiebzehn Komma zehn Zehntausendstel) **Miteigentumsanteil** an dem Grundstück Gemarkung Dortmund, Flur 31, Flurstück 188

Gebäude- und Freifläche, Wohnen,

Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30

Größe: 1.151 m²

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss nebst vier Räumen im Keller und Garage, -jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplanes-.

Zum Sondereigentum gehört das **Sondernutzungsrecht** an dem im Sondernutzungsplan vom 24.07.1997 **mit Nr. 1** gekennzeichneten **offenen Kfz-Einstellplatz**, sowie an der **Loggia im Erdgeschoss** (im Aufteilungsplan **mit Nr. 1** bezeichnet) **und** an der dem Loggiabereich vorgelagerten **Gartenfläche** (im Sondernutzungsplan vom 24.07.1997 **mit Nr. 1** bezeichnet).

Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen (eingetragen in Dortmund Blatt B 13307 bis B 13309) gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

Die Veräußerung bedarf der ersetzbaren Zustimmung des Verwalters.

Dies gilt nicht bei Veräußerung

- an den Ehegatten, Verwandte in gerader Linie oder zweiten Grades in der Seitenlinie
- im Wege der Zwangsvollstreckung
- durch den Konkursverwalter
- durch den teilenden Eigentümer (Erstveräußerung).

Im übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sondereigentums auf die Bewilligungen vom 24.07.1997 (UR 1240/97 Notar Lutz Duvernell, Dortmund) und vom 24.09.1997 (UR 488/97 Notar Jochen Spieker, Dortmund) Bezug genommen. Eingetragen am 20.10.1997.“

Liegenschaftskataster

Gemarkung:	Dortmund
Flur:	31
Flurstück:	188
Tatsächliche Nutzung:	Wohnbaufläche
Größe:	1.151 m ²

1.4 Eigentumsverhältnisse

Eigentümer:	Siehe Grundbuch
-------------	-----------------

1.5 Objektangaben

Wertermittlungsobjekt:	Eigentumswohnung im Erdgeschoss nebst vier Kellerräumen , jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplans sowie Sondernutzungsrechten an einem Kfz-Stellplatz , der Loggia und einer Gartenteilfläche – jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplans	
Aufbau Wohnanlage:	Eingeschossiges, unterkellertes Dreifamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Wohnanlage umfasst drei Eigentumswohnungen und drei Garagen. Darüber hinaus sind Sondernutzungsrechte vereinbart (Stellplätze, Gartenteilfläche, Loggia im Erdgeschoss).	
Baujahr lt. Bauakte:	1910	Bauerlaubnis zum Neubau eines Wohnhauses, eines Stallgebäudes und einer Vorgarteneinfriedigung
	1911	Gebrauchsabnahme
	1925	Bau einer Hochantenne (Telefon)
	1927	Errichtung einer Kraftwagenhalle
	1947	Genehmigung zum Wiederaufbau des Wohnhauses mit drei Wohnungen
	1953	Gebrauchsabnahme (mängelfrei), Erstbezug
	1950	Bauschein für den Neubau von zwei Garagen
	1994	Errichtung von drei Garagen
	1997	Abgeschlossenheitsbescheinigung
	2011	Umbau und Nutzungsänderung des Spitzbodens zur Erweiterung der Wohnung im Dachgeschoss, Errichtung einer Dachterrasse

Wohnungs-/Teileigentums-

einheiten lt. Teilungserklärung: Drei Eigentumswohnungen jeweils mit einer Garage

Kellergeschoss: Flure, Treppe zum Erdgeschoss, Kellerausgang zum Hof, Waschküche, Heizungskeller, Vorraum, Abstellraum, Trockenraum; vier Kellerräume zu Wohnung Nr. 1, jeweils zwei Kellerräume zu den Wohnungen Nr. 2 und 3

Erdgeschoss: Hauseingang, Treppenhaus, Wohnung Nr. 1

Obergeschoss: Treppenhaus, Wohnung Nr. 2

Dachgeschoss: Treppenhaus, Wohnung Nr. 3

Spitzboden: Zugang über innenliegende Treppe von Wohnung Nr. 3; nachträglich zu Wohnzwecken ausgebaut

Wohnfläche Wohnung Nr. 1: 239,43 m² lt. Teilungserklärung
238,80 m² lt. Grobaufmaß
Für die nachfolgenden Berechnungen wird eine Wohnfläche von rund 239 m² zugrunde gelegt.

Aufteilung in der Örtlichkeit: Windfang, Diele, Flur, Vorraum (Durchgangszimmer), Zimmer 1 (Durchgangszimmer), Duschbad/WC (gefangen), Küche, Zimmer 3 (Durchgangszimmer), Zimmer 2 (gefangen), Empfang (Durchgangszimmer), Esszimmer (gefangen), Wohnzimmer (gefangen), Schlafzimmer (gefangen), Abstellraum, WC, Bad (Durchgangszimmer), Loggia (Zugang von Küche und Schlafzimmer)

Vermietung: Das Objekt befindet sich in Eigennutzung.

Zubehör: Während der Besichtigung wurde kein werthaltiges Zubehör vorgefunden. Die Kücheneinrichtung ist nach üblicher Geschäftsauffassung in der Region kein fester Bestandteil der Wohnungen und daher in dem hier ermittelten Verkehrswert nicht enthalten.

Energieausweis: Gemäß § 80 Abs. (3) und (4) Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung hat der Eigentümer bei Verkauf und Vermietung von Gebäuden, Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten dem potentiellen Käufer bzw. Mieter einen Energieausweis vorzulegen.

Für das Mehrfamilienhaus Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30 liegt ein Energieausweis (Nr. NW-2024-005028489) vom 05.04.2024 (gültig bis 04.04.2034) auf der Basis des Energiebedarfs (Verfahren nach DIN V 18599) vor. Die Datenerhebung erfolgte durch den Aussteller. Demnach beträgt der Endenergiebedarf 231,4 kWh/(m²·a), bezogen auf eine Gebäude-Nutzfläche von 978,8 m². Der Endenergieverbrauch des Gebäude entspricht der Energieeffizienzklasse G (Skala A⁺ bis G).

Die Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung umfassen

1. Innendämmung der Wände
2. Wärmeschutzverglasung der Fenster
3. Dämmung der Kellerdecke

jeweils im Zusammenhang mit größerer Modernisierung bzw. als Einzelmaßnahme.

Solarkataster (www.solare-stadt.de): Das Wohnhaus Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30 ist im Solarkataster hinsichtlich des Solarpotentials für Photovoltaik und des Solarpotentials für Solarthermie als „gut geeignet“ dargestellt.

Die Dachfläche der Garagen ist im Solarkataster hinsichtlich des Solarpotentials für Photovoltaik und des Solarpotentials für Solarthermie als „nicht geeignet“ dargestellt. (<https://solare-stadt.de>)

1.6 Besonderheiten

Spitzbodenausbau:

Teilungserklärung UR 1240/1997 § 2 Nr. 5

„Der jeweilige Sondereigentümer der Wohnung Nr. 3 kann den zu seinem Sondereigentum gehörenden nicht ausgebauten Spitzboden mit einer Größe von ca. 91,44 qm über der Wohnung jederzeit in Wohneigentum umgestalten und nutzen, sofern ihm dafür eine Baugenehmigung erteilt wird. Er hat dann für eine fachgerechte, den allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und Statik entsprechende Ausführung zu gewährleisten und den anderen Wohnungseigentümern nachzuweisen. Hinsichtlich gesteigerter Kosten wird auf § 13 Abs. 2 dieser Teilungserklärung verwiesen.“

Teilungserklärung UR 1240/1997 § 13 Nr. 2 lit. c

„Soweit der jeweilige Eigentümer der Wohnung Nr. 3 den im Teil I, § 2 Ziff. 5 zitierten Spitzboden zu Wohnzwecken ausbaut, wird die Steigerung der zu a) und b) vorerwähnten Kosten ebenfalls entsprechend der Beschlussfassung durch die Eigentümerversammlung geregelt.“

Hinweis:

a) betrifft die Verbrauchskostenverteilung hinsichtlich der Wasser- und Wärmeversorgung

b) betrifft die Verteilung der Müllabfuhr- und Entwässerungskosten.

Sondernutzungsrechte:

Teilungserklärung UR 1240/1997 § 2 Nr. 4

„Sondernutzungsrecht ist das Recht eines oder mehrerer Miteigentümer, das gemeinschaftliche Eigentum oder seine Bestandteile in einer bestimmten Art und Weise hinsichtlich eines bestimmten Bereiches mit Ausschluß der übrigen Miteigentümer zu nutzen.

An nachfolgenden Flächen werden unter Ausschluß der jeweils anderen Eigentümer Sondernutzungsrechte für den benannten Eigentümer eingeräumt mit der Maßgabe, daß die jeweiligen Sondernutzungsberechtigten für die Erhaltung und Pflege jeweils auf eigene Kosten selbst einzustehen bzw. zu sorgen haben:

a) dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 1 steht das Sondernutzungsrecht an dem mit Nr. 1 gekennzeichneten offenen Kfz-Einstellplatz sowie der dem Loggia-Bereich vorgelagerten Gartenfläche – im beigefügten Lageplan gleichfalls mit Nr. 1 bezeichnet – zu (jeweils gestrichelte Linie),

b) dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 2 steht das Sondernutzungsrecht an dem mit Nr. 2 gekennzeichneten offenen Kfz-

Einstellplatz – im beigefügten Lageplan gleichfalls mit Nr. 2 bezeichnet – zu (jeweils gestrichelte Linie),

- c) *dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 3 steht das Sondernutzungsrecht an dem mit Nr. 3 gekennzeichneten offenen Kfz-Einstellplatz – im beigefügten Lageplan gleichfalls mit Nr. 3 bezeichnet – zu (jeweils gestrichelte Linie).“*

Kellerraum Nr. 4:

Änderung der Teilungserklärung UR 488/1997 Nr. 4

„Das Sondereigentum an der Wohnung Nr. 2 im Obergeschoss bestehend aus einem 2.584,91/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück wird geändert. Zu diesem Sondereigentum gehört nur noch ein Kellerraum, der in dem Kellergeschoßplan mit „Keller 6“ gekennzeichnet ist und nach dem Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet ist und 6,38 qm groß ist. Der andere, zweite Kellerraum, der in dem Kellergeschoßplan mit „Keller 4“ bezeichnet ist, wird aus dem Sondereigentum der Wohnung im Obergeschoss herausgenommen.

An diesem vorbezeichneten Keller (24,95 qm groß, in dem Kellergeschoßplan mit „Keller 4“ und nach dem Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet ist) wird zugunsten des jeweiligen Eigentümers der Wohnung im Obergeschoß ein Sondernutzungsrecht unter Ausschluss der jeweils anderen Eigentümer mit folgender Maßgabe eingeräumt:

Der jeweilige Eigentümer der Wohnung Nr. 2 ist verpflichtet, zu gewährleisten, daß dieser Keller zur Reparatur bzw. Erneuerung von Gas- bzw. Wasserleitungen jederzeit betreten werden kann und daß ferner gewährleistet ist, daß die in diesem Keller vorhandene Wasseruhr abgelesen werden kann.

Die Bestimmung in § 2 Abs. 6 der Teilungserklärung vom 24.07.1997 entfällt demzufolge ersatzlos.“

Loggia im Erdgeschoss:

Änderung der Teilungserklärung UR 488/1997 Nr. 5

„Das Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss bestehend aus einem Miteigentumsanteil von 3.517,0/10.000 an dem Grundstück wird geändert. Die Loggia, die im Erdgeschoßplan mit Nr. 1 gekennzeichnet ist, wird aus dem Sondereigentum der Wohnung im Erdgeschoß herausgenommen.

An dieser Loggia wird zugunsten des jeweiligen Eigentümers der Wohnung im Erdgeschoß ein Sondernutzungsrecht unter Ausschuß der jeweils anderen Eigentümer. § 2 Ziff. 4 a) der Teilungserklärung vom 24.07.1997 (UR 1240/1997 des Notars Lutz Duvernell wird daher wie folgt ergänzt:

- a) *dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 1 steht das Sondernutzungsrecht an dem mit Nr. 1 gekennzeichneten offenen Einstellplatz, der Loggia sowie der dem Loggiabereich vorgelagerten Gartenfläche – im beigefügten Lageplan ebenfalls mit Nr. 1 bezeichnet – zu (jeweils gestrichelte Linie).*

Die Größe der Erdgeschoßwohnung verbleibt unter Einschluß der Loggia bei ca. 239,43 qm. Soweit irgendwelche Abrechnungen auf Quadratmeterbasis erfolgen, ist diese Größe maßgebend.“

Ergänzung

Sondernutzungsrechte:

Änderung der Teilungserklärung UR 488/1997 Nr. 6

„Die im § 2 Ziff. 4 der Teilungserklärung vom 24.07.1997 erwähnten Sondernutzungsrechte werden wie folgt ergänzt:

d) Dem jeweiligen Eigentümer der Wohnung Nr. 2 steht das Sondernutzungsrecht an der Flachdachfläche zu, die in dem in Anlage 3 zu dieser Ergänzung genommenen Obergeschoßplan gelb gekennzeichnet ist. Sofern der Sondernutzungsberechtigte diese Fläche als Terrasse nutzen will, hat er auf seine Kosten zunächst die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bezüglich der Zulässigkeit den jeweils anderen Eigentümern nachzuweisen wie auch entsprechende statische Nachweise zu führen. Alsdann kann der Sondernutzungsberechtigte die Anlegung einer Terrasse mit allen notwendigen Arbeiten (Terrassenboden, Brüstungsmauer, Geländer etc.) einschließlich einer hochwertigen Abdichtung auf seine Kosten veranlassen. Um den Zugang zu dieser Dachfläche zu bewerkstelligen, ist der jeweilige Eigentümer der Wohnung Nr. 2 berechtigt, auf seine Kosten das Fenster in dem Abstellraum, welcher an die Küche angrenzt, zu einer Ausgangstür zu erweitern nebst der entsprechenden Abstufung zu der Sondernutzungsfläche. Die insofern zu erfolgende Veränderung des äußerlichen Bildes des Hauses wird schon jetzt genehmigt, so daß eine gesonderte Zustimmung der Wohnungseigentümer zu einer solchen Veränderung nicht mehr erforderlich ist. Nach der Vergrößerung ist jedoch der Durchbruch an die Außenwand anzupassen. Auch für diesen Ausgang muß der Sondernutzungsberechtigte jedoch die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bzgl. der Zulässigkeit nachweisen. Für Erhaltung und Pflege einer solchen Terrasse hat der Sondernutzungsberechtigte selbst einzustehen, wobei sich dies auch auf die Dichtigkeit der Terrasse zu den darunterliegenden Räumen bezieht.“

WEG-Verwaltung:

Neben der Teilungserklärung können für einen Käufer/ Bietinteressenten die rechtskräftigen Beschlüsse der vergangenen Eigentümerversammlungen und die Auswirkungen der Abrechnung bzw. des Wirtschaftsplanes von beträchtlicher Tragweite sein.

Der WEG-Verwalter hat folgende Angaben mitgeteilt:

Hausgeld Wohnung Nr. 1:

Laut Einzelabrechnung vom 02.01.2025 (Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023) beträgt die Abrechnungssumme rund 10.846 EUR/a bzw. rund 904 EUR/Monat.

Davon sind rund 6.241 EUR/a bzw. rund 520 EUR/Monat umlagefähig. Die Heizkosten sind in den (umlagefähigen) Betriebskosten enthalten.

Im Gesamtbetrag sind rund 2.922 EUR/a bzw. rund 244 EUR/Monat als anteilige Zuführung zur Erhaltungsrücklage enthalten.

Erhaltungsrücklage:

Laut Einzelabrechnung vom 02.01.2025 beträgt die jährliche Zuführung zur Erhaltungsrücklage insgesamt rund 8.104 EUR. Hiervon entfallen anteilig rund 2.922 EUR/Jahr auf das zu bewertende Sondereigentum Nr. 1.

Höhe der Rücklage:	124.353,20 EUR (Abrechnung vom 02.01.2025)
Sonderumlagen:	Nicht bekannt
Wertrelevante Beschlüsse:	Nicht bekannt
Erträge aus Gemeinschaftseigentum:	Laut Hausgeldabrechnung 2023 keine
Protokolle der Eigentümerversammlungen:	Auszugsweise, soweit im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens relevant
07.06.2024:	Beschlussfähigkeit mit 10.000/10.000stel Miteigentumsanteilen TOP 2 Abbruch der Garagen (gerichtlich festgestellter Anspruch für den beabsichtigten Anspruch liegt vor) Einstimmiger Beschluss zum Abbruch der Garagen TOP 3 Beschlussfassung – Entfernung des Allgemeinstromzählers oder Außerbetriebnahme des Allgemeinstroms Aufgrund eines gerichtlich bestätigten Stimmrechtsausschlusses gem. § 25 V WEG wird der Beschluss, die Versorgungssperre zu vollziehen mit 6.482,9/10.000,0 gefasst. Der Beschluss wurde vollzogen.
11.11.2024	Beschlussfähigkeit mit 10.000/10.000stel Miteigentumsanteilen TOP 9 Einstimmiger Beschluss zur Erhöhung der monatlichen Verwaltergebühr auf netto 45,00 EUR zzgl. Mehrwertsteuer je Wohnung TOP 10 Mehrheitsbeschluss für die Erneuerung der Verwalterbestellung bis 31.12.2027 TOP 11 Mehrheitsbeschluss für die Errichtung einer Zwischentür zwischen EG und 1. OG im Treppenflur hinter dem Podest TOP 12 Mehrheitsbeschluss zur Aufstellung je einer Kamera vor der Haustür, vor der Zwischentür, an den Stellplätzen im Hof, am Kellergarten- ausgang außen, vor dem Heizungsraum, am Stromhauptverteiler und im hinteren Bereich des Haupt-Kellerraumes; wobei zwingend den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen werden muss. TOP 13 Mehrheitsbeschluss für die Aufstellung einer Packstation für die Wohnungen Nr. 2 und 3 auf Kosten der Antragsteller TOP 14 Einstimmiger Beschluss für den Anstrich des Hausflurs. Über die Farbauswahl entscheiden die Eigentümer mehrheitlich vor Ort. TOP 15 Mehrheitlicher Beschluss für den Abriss der Garagen zu den Woh-

nungen Nr. 2 und 3 und anschließender Errichtung von zwei Carports

TOP 16

Mehrheitlicher Beschluss, die Wohnung Nr. 2 künftig gewerblich nutzen zu können. Eine baurechtliche Nutzungsänderung muss ebenfalls beantragt werden.

TOP 17

Mehrheitlicher Beschluss für die Totholz Entfernung an den hohen Bäumen, zur gärtnerischen Aufarbeitung der ungepflügten Flächen sowie Anlage von weiteren drei Stellplätzen für alle Wohnungseigentümer unter Beachtung des geschützten Baumbestands

TOP 18

Einstimmiger Beschluss zur Anpassung der Gebäude- und Haftpflichtversicherung, wobei die Gebäudeversicherung zwingend auch Elementarschäden abdecken muss.

TOP 19

Mehrheitlicher Beschluss zur Freihaltung sämtlicher Flächen im Hausflur und 1. Rettungsweg mit Ermächtigung des Verwalters, nach Aufforderung zum Wegräumen diese Flächen freizuräumen und die Gegenstände zu entsorgen sowie zum Verschluss der Kellertür Richtung Garten/ Innenhof.

TOP 20

Mehrheitlicher Beschluss zur Erneuerung der Hauseingangstür und zur Überarbeitung der Treppenstufen der Hauseingangstreppe

TOP 21

Einstimmiger Beschluss zur Dachrinnenreinigung

01.12.2022

Beschlussfähigkeit mit 6.482,9/10.000stel Miteigentumsanteilen

TOP 2, TOP 3

Einstimmiger Beschluss, dass im Falle der Säumnis bei der Zahlung von monatlichen Wohngeldern bei einem Rückstand von zwei Monatsbeiträgen der gesamte Jahresbetrag sofort fällig wird

TOP 4

Einstimmiger Beschluss, bei Nichtzahlung von Wohngeld den Verwalter zu ermächtigen diese Wohngeldzahlungen gerichtlich einzufordern oder durch einen Anwalt einfordern zu lassen. Wird der Verwalter tätig, erhält er Gebühren analog RVG.

TOP 6 - Sonstiges

Es soll eine Treppenhausreinigung, ein Winterdienst und Gartenpflege installiert werden.

Beschlusssammlung:

Wurde nicht zur Verfügung gestellt. Es wird unterstellt, dass diese ordnungsgemäß geführt wird.

1.7 Objektbezogene Arbeitsunterlagen

- Auszug aus der Liegenschaftskarte vom 18.04.2024
- Auszug aus dem Liegenschaftsbuch vom 16.05.2024
- Grundbuchauszug vom 07.02.2024
- Teilungserklärung UR 1240/1997 vom 24.07.1997, Notar Fritz Duvernell, Dortmund
- Änderung und Ergänzung zur Teilungserklärung UR 488/97 vom 24.09.1997, Notar Jochen Spieker, Dortmund
- Bewilligungsurkunde UR 101/2015 vom 19.06.2015, Notar Thomas Ahrens, Dortmund
- Bewilligungsurkunde UR 375/21 vom 25.08.2021, Notariatsverwalterin Brigitte Dunke, Dortmund
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 14.05.2024
- Auskunft über die bergbauliche Situation der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.04.2024
- Auskunft des Bergwerkseigentümers (RAG) vom 17.06.2024
- Auskunft zur Wohnungsbindung vom 27.05.2024
- Auskunft aus der Denkmalliste vom 30.04.2024
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 18.04.2024
- Planungsrechtliche Auskunft vom 13.06.2024
- Auskunft über Erschließungs- und Anliegerbeiträge vom 29.04.2024
- Bauakten der Stadt Dortmund, digital zur Verfügung gestellt am 19.05.2024
- Bauakten des Stadtarchivs Dortmund, Einsichtnahme am 22.05.2024
- Auskunft des WEG-Verwalters vom
 - Hausgeldabrechnungen 2021 und 2023
 - Wirtschaftsplan 2023 und 2025
 - Protokolle der Eigentümerversammlungen am 12.11.2018, 05.10.2021, 01.12.2022, 07.06.2024 und 11.11.2024
 - Energieausweis vom 05.04.2024 auf der Grundlage des Energiebedarfs
- (Negativ-)Auskunft aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund vom 18.11.2025
- Bodenrichtwert, Online-Abruf, Stichtag 01.01.2025
- Immobilienrichtwert, Online-Abruf, Stichtag 01.01.2025
- Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Stichtag 01.01.2025
- Mietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Dortmund, Stichtag 01.01.2025
- Protokoll und Fotodokumentation der Ortsbesichtigungen am 28.05.2024 (90 Fotos) und 06.06.2025 (68 Fotos)
- Lageinformationen der on-geo GmbH (online-Abruf)

2 Grundstücksbeschreibung

2.1 Lagebeschreibung

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen (rd. 18.012.000 Einwohner, Jun. 2025)
Regierungsbezirk:	Arnsberg (rd. 3.565.000 Einwohner, Jun. 2025)
Ort und Einwohnerzahl:	Mit rund 614.500 Einwohnern (Dez. 2024) steht Dortmund nach Köln und Düsseldorf an dritter Stelle der Bevölkerungsstatistik Nordrhein-Westfalens. Neben Essen ist sie zudem die größte Stadt im Ruhrgebiet mit teilweise erheblichen Strukturproblemen und vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit. Laut Demografiebericht der Bertelsmann-Stiftung zählt Dortmund zu den „Großstädten und Hochschulstandorten mit heterogener sozioökonomischer Dynamik“ (Demografietyt 7, Demografietypisierung 2020). Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Wirtschaftszentren und Universitätsstädte sowie deren Umlandgemeinden, die charakterisiert sind durch eine geringe wirtschaftliche Dynamik, eine hohe Einwohnerdichte, viele Single-Haushalte, viele Hochqualifizierte am Arbeits- und Wohnort, aber auch durch niedrige Einkommen, geringe Kaufkraft, hohe Soziallasten und eine angespannte Haushaltslage. Dortmund wird von sechs Autobahnen (A1, A2, A40, A42, A44 und A45) umschlossen, die sich an Knotenpunkten sowohl untereinander als auch mit den Bundesstraßen 1, 236 und 54 kreuzen. Die überregionale Verkehrsanbindung wird durch den größten europäischen Kanalhafen, den Flughafen sowie den Hauptbahnhof (ICE-Haltepunkt) ergänzt. Das zu bewertende Grundstück liegt im Stadtbezirk Innenstadt-Ost (ca. 59.100 Einwohner, 12/2024), hier im statistischen Bezirk „Kaiserbrunnen“ (ca. 26.700 Einwohner, 12/2024) im gleichnamigen statistischen Unterbezirk. Charakteristisch für die Lage sind die hochwertigen Wohnquartiere der Jahrhundertwende, in denen der Geschosswohnungsbau vorherrscht. Zahlreiche Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Die nicht weit vom Objekt gelegene Kaiserstraße mit vielen kleineren Geschäften ist eine attraktive Einkaufsstraße mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot. Im Norden des Stadtbezirks bestehen bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts großflächige Gewerbe- und Industriegebiete mit vielfältigen Arbeitsplätzen. Mit Amts- und Landgericht sowie Justizvollzugsanstalt sind unweit des Bewertungsobjekts Einrichtungen von regionaler Bedeutung angesiedelt.
Statistikatlas 2019:	Mit einer Größe von 1.123 ha ist die Innenstadt-Ost flächenmäßig der kleinste Stadtbezirk mit dem gleichzeitig höchsten Siedlungsflächenanteil (45%). Nach der Fertigstellung verschiedener Neubauvorhaben (z.B. auf dem Gelände des Güterbahnhofs-Ost) ist die Einwohnerzahl in den letzten fünf Jahren um rund 2.500 oder 4,7% gestiegen, diesbezüglich ist die Innenstadt-Ost nach der Innenstadt-

Nord und Hombruch nunmehr der drittgrößte Stadtbezirk. Die Wohndichte ist mit der Innenstadt-West vergleichbar und deutlich niedriger als in der Innenstadt-Nord.

Der Bevölkerungszuwachs geht einher mit überdurchschnittlich vielen Geburten und einem sinkenden Durchschnittsalter, der Anteil der unter 18-Jährigen - und hier insbesondere der der 6- bis unter 18-Jährigen - bleibt aber mit 13,0% unterdurchschnittlich. Mit 30,3% überdurchschnittlich vertreten ist die Gruppe der 30- bis unter 50-Jährigen, der Anteil der 50-Jährigen und Älteren ist leicht unterdurchschnittlich. Die Bilanz von Geburten und Sterbefällen ist nur wenig negativ und günstiger als in den Außenstadtbezirken, der Bevölkerungsgewinn ist dementsprechend gestützt auf Wanderungsgewinn. Pro 1.000 Einwohner sind im Mittel der Jahre 2014 bis 2018 11 Personen mehr zu- als fortgezogen.

Erfreulich sind die Arbeitsmarktdaten für die Innenstadt-Ost. Die Beschäftigungsquote ist überdurchschnittlich, die Arbeitslosenquote unterdurchschnittlich. Der Anteil der Transferleistungsempfängerinnen und -empfänger ist von einem unterdurchschnittlichen Ausgangsniveau noch einmal entgegen dem Trend um 0,7 Prozentpunkte aus 11,4% zurück gegangen. Nur in Aplerbeck und Hombruch sind die Anteile noch niedriger. Und nur in Hombruch bekommt ein größerer Anteil der Grundschülerinnen und Grundschüler eine Gymnasialempfehlung.

Die neun Unterbezirke des Stadtbezirkes bilden ein heterogenes Spektrum ab, dessen divergierende Pole die Unterbezirke Funkenburg und Südliche Gartenstadt bilden. Der Unterbezirk Funkenburg ist gekennzeichnet durch eine vergleichsweise hohe Wohndichte und überdurchschnittliche Mobilität der ansässigen Bevölkerung. Die Arbeitslosen- (13,8%) und Transferleistungsquoten (25,0%) sind hoch, ebenso der Ausländeranteil (27,5%). Die Wohnfläche pro Person ist niedrig und seit 2013 nochmals um 1,2 qm auf 38,9 qm gesunken. Von den wenigen Haushalten mit Kindern ist fast jeder Dritte ein Alleinerziehenden-Haushalt. Dem gegenüber steht die Südliche Gartenstadt mit vielen großen Ein- und Zweifamilienhäusern und einer kaufkräftigen Bewohnerschaft. Pro Kopf stehen hier 62,0 qm Wohnfläche zur Verfügung, nochmals 1,2 qm mehr als 2013. Arbeitslosigkeit (2,4%) und Transferleistungsbezug (1,5%) sind auf wenige Fälle beschränkt und seit 2013 weiter rückläufig. Aber: Die Einwohnerzahl sinkt (-1,3% seit 2013) und das hohe Durchschnittsalter steigt weiter (49,6 Jahre), weil die Wanderungsgewinne den negativen Saldo von Geburten und Sterbefällen nicht kompensieren können.

Der Unterbezirk Kaiserbrunnen ist gekennzeichnet durch den größten Bevölkerungszuwachs (13,8%). Eine deutlich rückgängige Transferleistungsquote (-2,7 Prozentpunkte) deutet auf einen stabilisierenden Einfluss hin. Im Unterbezirk Westfalendamm-Nord sind mehr als 10% der Bewohnerinnen und Bewohner 80 Jahre oder älter (Seniorenheim Kronenburg), die Sterberaten sind entsprechend hoch.

Gleichzeitig ist fast jede fünfte Wohnung in den letzten 20 Jahren entstanden. Der Unterbezirk Gartenstadt-Nord ist dagegen durch einen hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet (18,1% unter 18-Jährige). Beidseits der Ruhrallee ist rund ein Drittel der Bevölkerung zwischen 30 und 50 Jahre alt, der Anteil 50-Jähriger und Älterer ist dagegen niedrig. Das erklärt, dass es mehr Geburten als Sterbefälle gibt. Die Sozialstruktur ist durch hohe Beschäftigungsquoten und geringe Transferleistungsquoten geprägt.

(Quelle: Statistikatlas, dortmunder stadtteile, dortmunderstatistik 2019, Nr. 215)

Strukturdaten Dortmund: (Quelle: microm GmbH, 2025)	Risiko für Zahlungsausfälle (Bezug BRD = 100)	130
	Index Private Kaufkraft	89
	Index einzelhandelsrelevante Kaufkraft	93
	Index Kaufkraftbindung im Einzelhandel	94
	Index Einzelhandelszentralität	117
	Index einzelhandelsrelevanter Umsatz	107
Realsteuerhebesätze 2025: (Quelle: www.dortmund.de)	Grundsteuer A	450%
	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	1.245%
	Grundsteuer B – Wohngrundstücke	625%
	Gewerbesteuer	485%
Arbeitslosenquote:	Dortmund (06/2025)	11,9%
	Stadtbezirk Innenstadt-Ost (06/2020)	8,9%
	Statistischer Unterbezirk Kaiserbrunnen (Statistikatlas 2019)	6,9%
	Mikromarkt (PLZ8-Bereich), Stand 2025	7,0%
Migrantenanteil:	Dortmund, insgesamt (12/2024)	20,6%
	Stadtbezirk Innenstadt-Ost (12/2024)	20,2%
	Statistischer Bezirk Kaiserbrunnen (12/2024)	21,7%
	Statistischer Unterbezirk Kaiserbrunnen (12/2018)	16,5%
Ausländeranteil:	Dortmund, insgesamt (12/2024)	22,3%
	Stadtbezirk Innenstadt-Ost (12/2024)	20,1%
	Statistischer Bezirk Kaiserbrunnen (12/2024)	26,1%
	Statistischer Unterbezirk Kaiserbrunnen (12/2018)	18,3%
Mikromarkt (PLZ8-Bereich): (Quelle: microm GmbH, 2025)	Der PLZ8-Bereich umfasst ein rund 0,08 km ² großes Gebiet mit 967 Einwohnern in 530 Haushalten, darunter ca. 56% Single-Haushalte, ca. 28% Zwei-Personen-Haushalte und ca. 16% Familien-Haushalte (3 Personen und mehr). Rund 19% der Bewohner sind jünger als 18 Jahre, ca. 20% sind älter als 65 Jahre.	
Bevölkerungsmilieu:	Die Bevölkerung ist dem adaptiv-pragmatischen Milieu (Milieu der Mitte) zuzurechnen. Hierbei handelt es sich um die moderne junge Mitte unserer Gesellschaft mit ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül. Diese wird wie folgt charakterisiert: zielstrebig und kompromissbereit, hedonistisch und konventionell, flexibel und sicherheitsorientiert, starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit. Die Haushalte im Mikromarkt verfügen über ein monatliches Nettohaushaltseinkommen ab 4.000 EUR.	

Raumtypologie:	Großstädtisch geprägte Wohngebiete
Wohnumfeldtypologie:	Multikulturelle Innenstadtbereiche
Bebaustruktur:	Mehrfamilienhäuser (drei bis neun Wohnungen)
Umgebung:	Überwiegend dreigeschossige, aufgelockerte Wohnbebauung; rund 200 m nördlich der Prinz-Friedrich-Karl-Straße verläuft die Kaiserstraße mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot und zahlreichen kleinen und mittleren, in der Regel inhabergeführten, Einzelhandelsgeschäften; ein beliebter Treffpunkt im Quartier und darüber hinaus.
Strukturdaten Mikromarkt: (Quelle: microm GmbH, 2025)	Risiko für Zahlungsausfälle (Bezug BRD = 100) 133 Index Private Kaufkraft 100 Index einzelhandelsrelevante Kaufkraft 112 Index Kaufkraftbindung im Einzelhandel 159 Index Einzelhandelszentralität 194 Index einzelhandelsrelevanter Umsatz 217
Entfernungen:	Franziskus-Grundschule ca. 900 m Berswordt-Europa-Grundschule ca. 1,0 km Ricarda-Huch-Realschule ca. 300 m Stadtgymnasium, Käthe-Kollwitz-Gymnasium ca. 500 m Gesamtschule Gartenstadt ca. 2,4 km ÖPNV (U-Bahn/Stadtbahn) ca. 350 m Grundbedarf (Fußweg) ca. 300 m Stadtzentrum Dortmund ca. 800 m Hauptbahnhof Dortmund ca. 1,9 km Flughafen Dortmund ca. 11 km
Wohnlage:	Nachgefragte, innerstädtische Wohnlage mit gewachsenen Strukturen und guter Infrastruktur.
Immissionen:	
Umgebungsärmkarte:	Gemäß Umgebungsärmkartierung für NRW (4. Runde, 2022) wird das Wertermittlungsobjekt durch Lärm aus dem Straßenverkehr bezogen auf einen Zeitraum von 24 Stunden in einer Größenordnung bis 64 dB(A) beeinträchtigt. Darüber hinaus sind im direkten Umfeld keine weiteren Schallquellen verzeichnet. (www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de)
Mobilfunksendeanlagen:	Die nächsten ortsfesten Mobilfunksendeanlagen befinden sich rund 200 m bis 300 m nord- und südöstlich sowie östlich des Bewertungsobjekts. (www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/)
Umweltzone:	Das Wertermittlungsgrundstück liegt in der Dortmunder Umweltzone, die nur von Fahrzeugen mit einer grünen Schadstoffplakette befahren werden darf.
Topografische Grundstückslage:	Eben

2.2 Gestalt und Form

Straßenfront:	ca. 24 m
Grundstückstiefe:	i. M. ca. 47,8 m
Zuschnitt:	Reihengrundstück mit annähernd viereckigem Zuschnitt

2.3 Örtliche Gegebenheiten

Straßenart:	Einbahnstraße mit Durchgangsverkehr
Straßenausbau:	Ausgebaute Straße, Fahrbahn mit Schwarzdecke, beidseitig Bürgersteige und Parkstreifen (hoher Parkdruck); Straßenbäume, Straßenbeleuchtung und -entwässerung
Höhenlage zur Straße:	Hauseingang sieben Stufen (ca. 1,2 m) über Straßenniveau
Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen:	Strom, Wasser, Gas, städtischer Kanalanschluss, Kabelanschluss
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	Das Wohnhaus ist an der östlichen Grundstücksgrenze grenzständig und schließt unmittelbar an die Nachbarbebauung des Grundstücks Prinz-Friedrich-Karl-Straße 32 an. Die Reihengaragen befinden sich in der nordwestlichen Grundstücksecke. Unmittelbar nördlich angrenzend befindet sich ein öffentlicher Kinderspielplatz.
Baugrund:	Der Baugrund wird als tragfähig angenommen. Der Grundwasserstand ist nicht bekannt. Im Rahmen dieser Wertermittlung wurde keine Bodenuntersuchung vorgenommen.
Bergbau:	Die Stadt Dortmund gehört zu den Städten im Ruhrgebiet, unter denen der Bergbau langfristig umging. Insofern können potentiell auftretende Bergschäden, insbesondere aus nicht kontrolliertem tages- und oberflächennahem Bergbau generell nicht ausgeschlossen werden. Regionale Marktteilnehmer handeln traditionsgemäß im Bewusstsein eines nicht offenkundigen Bergschadensrisikos aus dem früheren Bergbau. Zur Eingrenzung des latent bestehenden Bergschadensrisikos wurden Anfragen an die zuständigen Stellen gerichtet. Diese haben wie folgt geantwortet:
Bezirksregierung Arnsberg:	<i>„das oben angegebene Grundstück liegt über dem auf Steinkohle und Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld „Körne“.</i> <i>Eigentümerin der Bergbauberechtigung ist die RAG Aktiengesellschaft [...] Essen.</i> <i>Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergschadensverzicht handelt es sich um Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundeigentümer und Bergwerksunternehmerin oder Bergwerkseigentümerin zu regeln sind. Diese Angelegenheiten fallen nicht in die Zuständigkeit der Bergbehörde. Ihre Anfrage bitte ich in dieser Sache</i>

daher gegebenenfalls an die oben genannte Bergwerkseigentümerin zu richten.

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollten Sie die Bergwerkseigentümerin fragen, ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautätigkeit zu rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ die Bergwerkseigentümerin im Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für erforderlich hält.

Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage, teile ich Ihnen mit, dass in den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert ist.

Die Einwirkungen des in diesem Bereich im 19. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen.

Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen.

Die Stadtgebiete Bochum und Dortmund wurden auf Methanaustritte an der Tagesoberfläche hin untersucht. Hier ist nicht bekannt, ob und inwieweit auch das angegebene Grundstück von derartigen Ausgasungen betroffen ist. Nach den Untersuchungen sind Gasaustritte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in diesem Bereich jedoch hinreichend wahrscheinlich. Bei Bauvorhaben sollte ein Sachverständiger prüfen, ob bzw. welche technischen Schutzvorkehrungen (z.B. passive Gasdrainage) bei der Baumaßnahme zu berücksichtigen sind.“

RAG AG:

„Der o. a. Bereich befindet sich in der Berechtsame „Körne“, verliehen auf Steinkohle, der RAG Aktiengesellschaft.

Die bergbauliche Überprüfung hat, nach Durchsicht der uns vorliegenden Grubenbilder und Archivunterlagen ergeben, dass sich Ihre Anfrage auf einen Bereich bezieht, der dem Stillstandsbereich der RAG Aktiengesellschaft zuzuordnen ist. Wir halten Maßnahmen gegen bergbauliche Einwirkungen aus tiefer Abbautätigkeit nicht für erforderlich. Es fand kein bei der RAG Aktiengesellschaft dokumentierter Abbau statt, der auf den o. g. Bereich eingewirkt haben könnte.

Tages- bzw. oberflächennaher Abbau von Steinkohle ist aus geologischen Gegebenheiten (Deckgebirgsmächtigkeit > 100 m) nicht vorhanden.

Naturgasaustritte, Unstetigkeiten als auch Bruchspalten und andere bergbauliche Besonderheiten sind uns keine bekannt.

Eine erneute Aufnahme von bergbaulichen Aktivitäten seitens der RAG Aktiengesellschaft ist auszuschließen.

Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass in den Städten Essen, Bochum und Dortmund Naturgasaustrittsstellen bekannt sind. Diesbezüglich können Sie auf der Internetseite des geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen -Landesbetrieb- www.gdu.nrw.de eine erste Prü-

- fung vornehmen und ggf. eine kostenpflichtige grundstücksbezogene Auskunft beantragen. Eventuell hat diese Prüfung das zuständige Bauordnungsamt bereits durchgeführt.“*
- Umweltamt: *„Diese Umweltauskunft basiert ausschließlich auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Weitere Erkenntnisse zu den oben [unten] genannten Themenbereichen liegen uns für das o.a. Grundstück nicht vor.“*
- Untere Bodenschutzbehörde:
Altlasten: *„Das o. a. Auskunftsgrundstück ist im Kataster der Stadt Dortmund über altlastverdächtige Flächen und Altlasten **nicht erfasst**. Somit besteht nach der derzeitigen Aktenlage **kein Altlastverdacht** für die betreffende Fläche.“*
- Oberflächennaher Bergbau: *„Das Grundstück gehört **nicht** zu den Gebieten, unter denen möglicherweise oberflächennaher Bergbau betrieben worden ist.“*
- Natur-(Methangas-)austritte: *„Der Auskunftsbereich gehört laut Arbeitskarte der potentiellen Methangasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Dortmund (Stand: Februar 2000) zu den Gebieten, die **zur Zone 2 zählen; in denen Natur(Methan)gasaustritte hinreichend wahrscheinlich** sind.
Die Methangasaustritte sind zurückzuführen auf die im Dortmunder Raum vorhandenen Kohlevorkommen in Verbindung mit den hier spezifischen geologischen Untergrundverhältnissen (Störungszonen etc.), dem Einstellen des Bergbaus und der damit verbundenen Bewetterung bzw. Sumpfung der ehem. Schächte und Stollen.
Wir weisen drauf hin, dass **seit Ende 1999** bei einem Bauantragsverfahren (**nur bei Neubau, Anbau etc. Grundfläche > 50 qm**) in **Zone 2** vom Umweltamt die Installation einer Gasflächen-Dränage oder vergleichbare Sicherungsmaßnahmen gegen ein Eindringen von Methangas in Gebäude **empfohlen**, in den Zonen 3 und 4 gefordert werden.“*
- Untere Wasserbehörde:
Tankanlagen: *„Auf dem Grundstück befinden sich keine Tankanlagen.“*
Abwasserbehandlung: *„Es sind keine Unterlagen vorhanden, aus denen hervorgeht, dass sich auf den o.a. Flurstücken eine Abwasserbehandlungsanlage befindet.“*
Wassergefährdende Stoffe: *„Lagerflächen für wassergefährdende Stoffe sind auf dem Grundstück nicht bekannt.“*
Wasserschutzzone: *„Das Auskunftsgrundstück liegt in keiner Wasserschutzzone.“*
- Untere Abfallbehörde:
Klärschlamm: *„Nach dem Kenntnisstand der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sind im Betrachtungszeitraum (1994 bis 2008) keine Klärschlämme aufgebracht worden.“*
RC-Material: *„Bis zum 31.07.2023 ist kein Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen bekannt. Ab dem 01.08.2023 ist gemäß § 25 Ersatzbaustoffverordnung der Grundstückseigentümer verpflichtet, die Dokumentation über den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen so lange aufzubewahren wie der Ersatzbaustoff eingebaut ist.“*

Untere Landschaftsbehörde:	
Landschafts-/Naturschutz:	<i>„Der Auskunftsbereich liegt nicht in einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet.“</i>
Ausgleichszahlungen:	<i>„Es wurden keine Ausgleichsbeträge nach §§ 135 a bis 135 c BauGB gezahlt noch stehen welche aus.“</i>
Anmerkung:	Für die Bewertung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen erfolgten nicht.

2.4 Rechtliche Gegebenheiten

2.4.1 Privatrechtliche Situation

Grundbuch:	Zwecks Bewertung liegt ein Grundbuchauszug vom 07.02.2024 vor. Es wird bei den folgenden Betrachtungen davon ausgegangen, dass seither keine wertrelevanten Eintragungen erfolgt sind.
Bestandsverzeichnis:	Kein Herrschvermerk
Abteilung II:	
Lfd. Nr. 1:	Gelöscht
Lfd. Nr. 2:	<i>„Lastend auf dem ½ Anteil des [...] (Abt. I Nr. 4.1): Auflassungsvormerkung für [...] Bezug Bewilligungen vom 16.06.2015 (UR-Nr. 101/2015, Notar Dr. Thomas Ahrens, Dortmund). Die Vormerkung hat Rang nach Abt. III Nr. 2. Eingetragen am 22.06.2015.“</i>
Lfd. Nr. 3:	Gelöscht
Lfd. Nr. 4:	<i>„Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Dortmund – Zwangsversteigerungsgericht -, 279 K 11/23). Eingetragen am 09.11.2023.“</i> Der Zwangsversteigerungsvermerk ist für diese Wertermittlung nicht relevant und bleibt daher unberücksichtigt.
Abteilung III:	Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung. Solche Eintragungen beeinflussen in der Regel den Preis und nicht den Wert. Es wird unterstellt, dass eventuelle Eintragungen bei der Preis-(Erlös-)aufteilung berücksichtigt werden.
Teilungserklärung:	Die Teilungserklärung kann beim zuständigen Grundbuchamt eingesehen werden. Nachfolgend werden lediglich die, aus sachverständiger Sicht relevanten Vereinbarungen bezüglich evtl. Nutzungsregelungen auszugsweise wiedergegeben. Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtsgültigkeit. Maßgebend sind immer die Teilungserklärung einschließlich even-

	tueller Änderungen bzw. Ergänzungen sowie gegebenenfalls abweichende rechtskräftige Beschlüsse der Eigentümerversammlungen.
Sondernutzungsrechte:	Siehe Ziffer 1.6 dieses Gutachtens
Umfang der Nutzung:	Teilungserklärung UR 1240/1997, Teil II, § 4 <i>„Der Wohnungseigentümer hat das Recht der alleinigen Nutzung seiner Wohnung und der Mitbenutzung der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räume, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Grundstücksflächen. Zur Mitbenutzung stehen insbesondere die Hauszugänge, das Treppenhaus und Teile der Hof- und Gartenfläche zur Verfügung.“</i>
Art der Nutzung:	Teilungserklärung UR 1240/1997, Teil II, § 5 <i>„1. Der Wohnungseigentümer ist berechtigt, die Wohnung nach Belieben zu nutzen, soweit sich nicht Beschränkungen aus dem Gesetz oder diesem Vertrag ergeben. Im Interesse des friedlichen Zusammenlebens der Hausgemeinschaft aller Hausbewohner ist das Wohnungsrecht so auszuüben, daß weder einem anderen Wohnungseigentümer noch einem Hausbewohner über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst. Die zur gemeinschaftlichen Benutzung bestimmten Räume, Anlagen, Einrichtungen und Teile sind schonend und pfleglich zu behandeln.</i> <i>2. Zur Ausübung eines Gewerbes oder Berufes in der Wohnung ist der Wohnungseigentümer nur mit schriftlicher Einwilligung des Verwalters berechtigt. Der Verwalter kann nur aus wichtigem Grunde die Einwilligung verweigern oder von der Erfüllung von Auflagen abhängig machen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn die Ausübung des Gewerbes oder Berufes eine unzumutbare Beeinträchtigung der Wohnungseigentümer oder der Hausbewohner mit sich bringt oder befürchten läßt.</i> <i>3. Will der Wohnungseigentümer die Wohnung ganz oder zum Teil einem Dritten zur Nutzung überlassen, so bedarf er der schriftlichen Einwilligung des Verwalters. Dies gilt nicht für eine Überlassung an den Ehegatten, Verwandte in gerader Linie oder Verwandte zweiten Grades in der Seitenlinie. Die Bestimmungen des Absatzes 2 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.</i> <i>4. Erteilt der Verwalter die nach den Absätzen 2 oder 3 erforderliche Einwilligung nicht oder nur unter bestimmten Auflagen oder widerruft er eine widerruflich erteilte Einwilligung, so kann der Wohnungseigentümer einen Mehrheitsbeschluß der Wohnungseigentümer nach § 25 WEG herbeiführen; Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 Satz 2 gelten entsprechend.</i> <i>5. Art und Weise der Ausübung der dem Wohnungseigentümer hiernach zustehenden Rechte zur Nutzung der Wohnung und zur Mitbenutzung der gemeinschaftlichen Räume, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Grundstücksflächen sowie Art und Umfang der ihm hiernach obliegenden</i>

Pflichten ist durch eine Hausordnung zu regeln, über welche die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschließen.“

Nicht eingetragene
Lasten und Rechte:

Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte sowie besondere Mietbindungen sind nicht bekannt. Diesbezügliche Besonderheiten sind daher ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Öffentliche Mittel:

„das o.g. Objekt wurde seitens des Amtes für Wohnen nicht gefördert und unterliegt somit keinen wohnungsrechtlichen Bindungen.“

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation

Denkmalschutz:

„das Objekt

***Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30, 44135 Dortmund
Gemarkung Dortmund, Flur 31, Flurstück 188***

ist nicht als Bau- oder Bodendenkmal in der Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.

Hinweis:

*Das **Objekt Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30, 44135 Dortmund** befindet sich in direkter Nähe zu einem Baudenkmal und wird daher vom Umgebungsschutz gem. § 9 Abs. 1 b Denkmalschutzgesetz NRW berührt. Danach bedarf der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde, wer in der engeren Umgebung von Baudenkmalern oder ortsfesten Bodendenkmalern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird.“*

Baulasten:

„Zum angegebenen Datum sind für das oben aufgeführte Grundstück [Gemarkung: Dortmund, Flur: 31, Flurstück(e): 188, Lage: Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30] keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen.“

Bauplanungsrecht:

Flächennutzungsplan:

*„das o.g. Grundstück ist im Flächennutzungsplan als **Kerngebiet** dargestellt.“*

Bebauungsplan:

*„Die Fläche liegt im Bereich des Bebauungsplanes / Durchführungsplan Nr. **DP Nr. 25 Änd. 1-9 und Änd. 11 vom 08.07.2022** rechtsverbindlich seit dem **03.05.1963**. Es handelt sich um ein Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB (einfacher Bebauungsplan). Der Bebauungsplan setzt Baulinien fest.*

Es gelten folgende textliche Festsetzungen:

Änderung Nr. 11: Dachbegrünung und PV-Anlage

Sonstiges:

B III g.“

Veränderungssperre:

*„Das Grundstück liegt **nicht** in einem Bereich, in dem eine Veränderungssperre beschlossen wurde.“*

Zulässigkeit von Vorhaben:	<i>„Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich nach § 34 BauGB (Baugesetzbuch) -innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile-. Ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB (qualifizierter Bebauungsplan) besteht nicht in diesem Bereich. Nach der Eigenart der Umgebung und der Örtlichkeit ist dieses Gebiet als WA – allgemeines Wohngebiet einzustufen.“</i>	
Satzungen:		
Sanierungssatzung:	<i>„Die benannten Objekte liegen nicht in einem nach § 142 BauGB förmlich festgelegten Sanierungsgebiet.“</i>	
Erhaltungssatzung:	<i>„Aufgrund der fehlenden Rechtsverordnung der Landesregierung bestätige ich Ihnen, dass eine Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch vom Rat der Stadt Dortmund für das angefragte Grundstück nicht beschlossen wurde.“</i>	
Gestaltungssatzung:	<i>„Ich bestätige Ihnen, dass eine Gestaltungssatzung gemäß § 89 Absatz 1 und 2 Landesbauordnung NRW für das angefragte Grundstück nicht beschlossen wurde.“</i>	
Innenbereichssatzung:	<i>„Ich bestätige Ihnen, dass keine Innenbereichssatzung gemäß § 43 Absatz 4 BauGB für das angefragte Grundstück beschlossen wurde.“</i>	
Landschafts-/Naturschutz:	<i>„Das angefragte Grundstück liegt nicht im Naturschutzgebiet. „Das angefragte Grundstück liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet.“</i>	
Kampfmittel:	<i>„Da die Stadt Dortmund im zweiten Weltkrieg stark bombardiert wurde, könnte das oben genannte Baugrundstück ebenfalls mit Kampfmitteln belastet sein.“</i> Es wurden keine Untersuchungen auf evtl. Kampfmittelbelastungen durchgeführt. Nach Auskunft des Kampfmittelräumdienstes bei der Bezirksregierung Arnsberg werden Auswertungen dort aus vorhandenen Unterlagen nur bei Baumaßnahmen vorgenommen. (RdErl. des Innenministeriums NRW 75-54.03.03 bzw. Erlass VA3-16.21 des Ministeriums für Bauen und Wohnen in NRW vom 08.05.2006).	
Hinweis:	<i>„Diese Auskunft erfolgt nach dem heutigen Stand des Baurechts und der heutigen Rechtsauffassung. Andere Rechtsfragen, wie z. B. zu Gestaltungsvorschriften, bauordnungsrechtliche, denkmalschutzrechtliche, straßenrechtliche, landschaftsrechtliche u. a. Vorschriften, müssen in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren geprüft werden.“</i> Sie sind nicht Gegenstand eines Verkehrswertgutachtens.	
Bauordnungsrecht:	Die Bauakten des Stadtarchivs wurden am 22.05.2024 im Lesesaal eingesehen. Aus den zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellten Bauakten sind für das Wertermittlungsobjekt u. a. folgende Baumaßnahmen aktenkundig:	
IV a 11676	08/1910	Anbauvertrag zur Bauerlaubnis für die Errichtung eines neuen Wohnhauses Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30
IV c 4324	08/1910	Bauerlaubnis zum Neubau eines Wohnhauses, Stallgebäudes und einer Vorgarteneinfriedigung
	09/1910	Baubeginn laut Beginnanzeige

	01/1911	Anschluss an öffentliche Kanalisation, Rohbaufertigstellung Wohnhaus
	02/1911	Rohbauabnahme
	10/1911	Anzeige Gebrauchsabnahme
	11/1911	Gebrauchsabnahme mit Mängeln
	01/1912	Mängel abgestellt
Nicht bekannt	01/1925	Bau einer Hochantenne (Telefon)
IV P III Stah 671	03/1927	Genehmigung mit Dispens für die Errichtung einer Kraftwagenhalle
	12/1927	Gebrauchsabnahmebescheinigung ohne Forderungen
49/2-1-191	07/1947	Genehmigung zum Wiederaufbau des Wohnhauses mit drei Wohnungen nach Bombenschaden (< 40% zerstört)
	07/1948	Baubeginn laut Beginnanzeige
	10/1949	Antrag Rohbauabnahme
	11/1949	Rohbauabnahme
	10/1949	Nachtragsgenehmigung für die veränderte Ausführung
	09/1953	Gebrauchsabnahme (Mängel abgestellt)
52/2-16-191	07/1950	Bauschein zur Errichtung von zwei Garagen sowie zur Veränderung des Dachgeschosses
	08/1950	Nachtragsgenehmigung für die Ausführung der tragenden Konstruktionen
52/2-10-322	05/1953	Bauschein Nr. 1098/53 für die Vergrößerung einer Fensteranlage im Dachgeschoss des Wohnhauses
	07/1953	Gesuch um Gebrauchsabnahme, Vergrößerung einer Fensteranlage im Dachgeschoss des Wohnhauses
	07/1953	Erstbezug nach Maßnahme
	08/1953	Aktenvermerk „Gegen die fertiggestellte Ausführung fand sich nichts zu erinnern.“
	09/1953	Aktenvermerk „Ausführungszeichnung ist nachzureichen, bevor Gebrauchsabnahme bescheinigt werden kann.“
Die Bauakten des Stadtplanungs- und Bauordnungsamts wurden am 19.04.2024 digital zur Verfügung gestellt. Aus den zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellten Bauakten sind für das Wertermittlungsobjekt u. a. folgende Baumaßnahmen aktenkundig:		
63/2-01-5808	06/1991	Bauantrag für die Errichtung von drei (Fertig-)Garagen
	01/1992	Baugenehmigung für die Errichtung von drei Garagen
	06/1993	Baukontrolle, Vermerk „Nicht begonnen“
	09/1994	Bescheinigung über die Bauzustandsbesichtigung zur abschließenden Fertigstellung
63/2-1-21204	04/1997	Abgeschlossenheitsbescheinigung
61/5-1-036900	02/2009	Genehmigung zu Umbau und Nutzungsänderung des Spitzbodens zur Erweiterung der Wohnung im Dachgeschoss, Errichtung einer Dachterrasse
	03/2009	Nachtragsgenehmigung zur veränderten Ausführung (Änderung des 2. Rettungswegs im Spitzboden)
	08/2009	Baubeginn laut Beginnanzeige

03/2011 Anzeige des Bauherrn über die abschließende Fertigstellung

04/2011 Bescheinigung über die abschließende Fertigstellung

Aus den zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellten Unterlagen waren keine bauordnungsrechtlichen Forderungen ersichtlich.

Die vorliegenden Aufteilungspläne stimmen mit den Unterlagen in der Bauakte im Wesentlichen überein.

Bei dieser Wertermittlung wird daher die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen unterstellt.

Abgabenrechtlicher Zustand:

„Hiermit wird bescheinigt, dass für die Prinz-Friedrich-Karl-Straße in dem hier in Frage kommenden Abschnitt ein Erschließungsbeitrag nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung nicht mehr zu zahlen ist.

Durch diese Bescheinigung wird nicht ausgeschlossen, dass bei zukünftigen Baumaßnahmen Beiträge anfallen können (gem. § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der aktuellen Fassung). Aufgrund der zum 12.05.2022 in Kraft getretenen Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge könnten anfallende Beiträge vollständig vom Land NRW übernommen werden.

Eine Förderung kann erst nach Ende der Baumaßnahme bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen durch die Stadt Dortmund beantragt werden und hängt von der Entscheidung des Fördergebers ab.“

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgende Gebäudebeschreibung gibt die wesentlichen wertbestimmenden Gebäudemerkmale wieder.

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Unterlagen.

Das Gebäude und die Außenanlagen werden insoweit beschrieben, wie es für die Ableitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden lediglich die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf der Grundlage der baujahresüblichen Ausführung.

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen/Installationen (Heizung, Elektro, Wasser) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Aufgrund des Baujahrs bzw. früherer Umbaumaßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass altlastverdächtige Baustoffe verwendet wurden. Für die Bewertung wird ohne weitere Prüfung die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien unterstellt.

Baumängel und Bauschäden können grundsätzlich nur insoweit aufgenommen werden, wie sie ohne zerstörende Untersuchungen, d.h. offensichtlich, erkennbar sind.

Der überschlägige Aufwand für die Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie der Umfang des Reparaturstaus bzw. Instandsetzungsbedarfs werden bei den nachfolgenden Berechnungen nur in der Höhe angesetzt, der dem Wertansatz eines dem Alter des Gebäudes entsprechenden Zustands ohne Wertverbesserung entspricht.

Der überschlägige Aufwand ist daher nicht als Investitionsaufwand für die Beseitigung der Mängel, Schäden sowie Reparaturen zu verstehen. Hierzu wären Untersuchungen und Kostenermittlungen notwendig, die den Rahmen einer Verkehrswertermittlung gem. § 194 BauGB übersteigen und daher nicht Gegenstand dieses Gutachtens sind.

Hinweis:

Die zu bewertende Wohnung konnte nur während des Ortstermins am 28.05.2024 von innen besichtigt werden. Eine Innenbesichtigung der Garage sowie der Kellerräume des Sondereigentums Nr. 1 war nicht möglich.

3.2 Konzeption der Wohnanlage

Aufbau Wohnanlage:	Eingeschossiges, unterkellertes Dreifamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Wohnanlage umfasst drei Eigentumswohnungen und drei Garagen. Darüber hinaus sind Sondernutzungsrechte vereinbart (Stellplätze, Gartenteilfläche, Loggia im Erdgeschoss).																				
Baujahr lt. Bauakte:	<table><tr><td>1910</td><td>Bauerlaubnis zum Neubau eines Wohnhauses, eines Stallgebäudes und einer Vorgarteneinfriedigung</td></tr><tr><td>1911</td><td>Gebrauchsabnahme</td></tr><tr><td>1925</td><td>Bau einer Hochantenne (Telefon)</td></tr><tr><td>1927</td><td>Errichtung einer Kraftwagenhalle</td></tr><tr><td>1947</td><td>Genehmigung zum Wiederaufbau des Wohnhauses mit drei Wohnungen</td></tr><tr><td>1953</td><td>Gebrauchsabnahme (mängelfrei), Erstbezug</td></tr><tr><td>1950</td><td>Bauschein für den Neubau von zwei Garagen</td></tr><tr><td>1994</td><td>Errichtung von drei Garagen</td></tr><tr><td>1997</td><td>Abgeschlossenheitsbescheinigung</td></tr><tr><td>2011</td><td>Umbau und Nutzungsänderung des Spitzbodens zur Erweiterung der Wohnung im Dachgeschoss, Errichtung einer Dachterrasse</td></tr></table> Für die Bewertung wird das Jahr 1953 (Erstbezug nach Wiederaufbau) als Baujahr zugrunde gelegt.	1910	Bauerlaubnis zum Neubau eines Wohnhauses, eines Stallgebäudes und einer Vorgarteneinfriedigung	1911	Gebrauchsabnahme	1925	Bau einer Hochantenne (Telefon)	1927	Errichtung einer Kraftwagenhalle	1947	Genehmigung zum Wiederaufbau des Wohnhauses mit drei Wohnungen	1953	Gebrauchsabnahme (mängelfrei), Erstbezug	1950	Bauschein für den Neubau von zwei Garagen	1994	Errichtung von drei Garagen	1997	Abgeschlossenheitsbescheinigung	2011	Umbau und Nutzungsänderung des Spitzbodens zur Erweiterung der Wohnung im Dachgeschoss, Errichtung einer Dachterrasse
1910	Bauerlaubnis zum Neubau eines Wohnhauses, eines Stallgebäudes und einer Vorgarteneinfriedigung																				
1911	Gebrauchsabnahme																				
1925	Bau einer Hochantenne (Telefon)																				
1927	Errichtung einer Kraftwagenhalle																				
1947	Genehmigung zum Wiederaufbau des Wohnhauses mit drei Wohnungen																				
1953	Gebrauchsabnahme (mängelfrei), Erstbezug																				
1950	Bauschein für den Neubau von zwei Garagen																				
1994	Errichtung von drei Garagen																				
1997	Abgeschlossenheitsbescheinigung																				
2011	Umbau und Nutzungsänderung des Spitzbodens zur Erweiterung der Wohnung im Dachgeschoss, Errichtung einer Dachterrasse																				

Nutzungseinheiten/ Raumaufteilung (lt. Teilungserklärung)

Kellergeschoss:	Flure, Treppe zum Erdgeschoss, Kellerausgang zum Hof, Waschküche, Heizungskeller, Vorraum, Abstellraum, Trockenraum; vier Kellerräume zu Wohnung Nr. 1, ein Kellerraum zu Wohnung Nr. 2 sowie ein Kellerraum mit Sondernutzungsrecht zu Wohnung Nr. 2, zwei Kellerräume zu Wohnung Nr. 3
Erdgeschoss:	Hauseingang, Treppenhaus, Wohnung Nr. 1
Obergeschoss:	Treppenhaus, Wohnung Nr. 2
Dachgeschoss:	Treppenhaus, Wohnung Nr. 3
Spitzboden:	Zu Wohnung 3, Zugang über innenliegende Treppe von Wohnung Nr. 3; 2011 zu Wohnzwecken ausgebaut

3.3 Gebäudebeschreibung Gemeinschaftseigentum

Bauweise, Konstruktionsart:	Konventioneller Massivbau
Gründung, Fundamente:	Heute nicht mehr feststellbar, vermutlich Beton
Fassade:	Gegliederte Putzfassade, Anstrich
Dachform, Eindeckung:	Mansard-Walmdach, Holzkonstruktion, harte Bedachung; Rinnen und Fallrohre Zinkblech, Schornstein oberhalb des Dachs und Gauen mit Kunstschiefer verkleidet
Außenwände:	Mauerwerk
Geschossdecken:	Über Keller- und Erdgeschoss Stahlträgerdecken, über Ober- und Dachgeschoss Holzbalkendecken
Innenwände:	Mauerwerk, leichte Trennwände
Hauseingangsbereich:	Massives Holzwandelement mit integrierter einflügeliger, massiver Holztür mit Lichtausschnitt und Selbstschließer; Briefeinwürfe und hölzerne Briefkästen im linken Seitenteil; Klingel- und Gegensprechanlage in der Türleibung; Glasvordach mit Wind-/ Wetterschott zur Westseite; großzügige Eingangstreppe (sieben Stufen, Granitbelag) mit seitlichem Edelstahlhandlauf und großem Eingangspodest
Treppenhaus:	Holzwangentreppe mit Holzgeländer im Anstrich, Trittstufen Naturholz, lackiert; Belichtung und Belüftung durch Kunststofffenster mit Isolierverglasung (vermutlich 1989), Wände Rauputz
Türen:	
Kelleraußentür:	Holztür im Anstrich mit Lichtausschnitten
Kellerzugang innen:	Holztür im Anstrich
Wohnungsabschlusstüren:	Holztüren mit Oberlichtern; im Erd- und Dachgeschoss mit Fensterausschnitten und Fenstergitter; im Obergeschoss Holz- bzw. Holzwerkstofftür mit Spion
Fenster:	
Erdgeschoss:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Holzfenster mit Einfachverglasung; teilweise Holzrollläden, teilweise elektrisch (Gurtmotor bzw. Aufputzinstallation); teilweise außenliegende Fenstergitter
Ober-, Dachgeschoss:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung
Heizung:	Gaszentralheizung (Brennwerttechnik, nach Angabe ca. 2014 erneuert)
Warmwasserversorgung:	Elektrogeräte bzw. Warmwasserspeicher (300 l) im Keller, Beheizung über Heizungsanlage, nach Angabe ca. 2014 erneuert
Elektroinstallation:	Baujahrestypische einfache Standardausstattung; Kabelanschluss, Türöffner und Gegensprechanlage
Keller:	
Kellerinnentreppe:	Beton, gestrichen; seitlicher Stahlrohrhandlauf
Kellerboden:	Beton, z.T. mit Anstrich
Kellerwände:	Mauerwerk mit Putz und/oder Anstrich bzw. unbehandelt

Kellerdecke:	Einfacher Putz und/oder Anstrich
Kellertüren:	Holzbrettertüren mit Anstrich bzw. feuerhemmende Türen
Kellerfenster:	Stahllochgitterfenster mit Einfachverglasung
Besondere Bauteile:	Hauseingangstreppe, Zwerggiebel, Dachgauben, Kelleraußentreppe, Dachterrasse, Austritt, Loggien
Besondere Einrichtungen:	Keine
Zubehör:	Nicht vorhanden
Baulicher Zustand:	Die Wohnanlage befindet sich in einem, dem Baujahr entsprechenden, noch befriedigenden baulichen Zustand; teilweise besteht Instandsetzungs- und Reparaturbedarf. Wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Gebäudesituation sind nicht erfolgt.

3.4 Außenanlagen

er- und Entsorgung:	Strom, Wasser, Gas, Kabelanschluss, Anschluss an die städtische Kanalisation
Hofbefestigung:	Historisches Zierpflaster (Kleinpflaster, Naturstein), Betonpflaster
Gärtnerische Anlagen:	Bäume, Strauch-/Buschwerk, Rasen; teilweise Wildwuchs; Vorgärten geschottert
Einfriedung:	Mauern, Metallzäune, Hof-/Zufahrtstor mit Elektroantrieb

3.5 Beschreibung des Sondereigentums

Lage des Sondereigentums: Die Wohnung Nr. 1 befindet sich im Erdgeschoss.

Wohn-/Nutzfläche und
Raumaufteilung:

Die Angaben zur Wohnfläche wurden den Aufteilungsplänen entnommen und in der Örtlichkeit mit einer für die Wertermittlung hinreichenden Genauigkeit auf Plausibilität geprüft. Die Angaben sind nur im Rahmen dieses Gutachtens gültig. Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert:

Windfang (innenliegend)	4,88 m ²
Diele, Flur (innenliegend)	14,38 m ²
Vorraum (innenliegend)	2,11 m ²
Zimmer 1 (Norden, Hof)	8,14 m ²
Duschbad/WC (Norden, Hof)	2,98 m ²
Küche (Norden, Hof)	14,17 m ²
WC (Norden, Loggia)	1,87 m ²
Abstellraum (innenliegend)	2,26 m ²
Bad (Norden, Loggia)	7,97 m ²
Zimmer 2 (Süden, Straße)	24,65 m ²
Zimmer 3 (Westen, Hauseingangstreppe)	22,65 m ²
Empfang (innenliegend)	25,03 m ²
Essen (Süden, Straße)	23,83 m ²
Wohnen (Süden, Straße)	39,05 m ²
Schlafen (Norden, Loggia)	35,10 m ²
Loggia (Norden, Hof), zu ½ Anteil	10,36 m ²

Gesamt	239,43 m²
---------------	-----------------------------

Den nachfolgenden Berechnungen wird eine Wohnfläche von rund 239 m² zugrunde gelegt.

Bodenbeläge: Fliesen, Stabparkett (nach Angabe Eiche astrein), Steinholz, PVC, Teppich

Wandbekleidung: Putz mit Tapete und/oder Anstrich, Küche Fliesenspiegel

Deckenbekleidung: Putz mit Tapete und/oder Anstrich; teilweise Stuckdecken mit großflächigen Ornamenten, teilweise abgehängte Decken, teilweise Hartschaumplatten

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung (vermutlich 01/1989); teilweise Holzfenster mit Einfachverglasung; Rollläden, teilweise elektrisch betrieben (Gurtmotor bzw. Aufputzinstallation), teilweise außenliegende Fenstergitter

Innentüren: Holztüren, teilweise Natur, teilweise im Anstrich; teilweise Schiebetüren, teilweise mit Glasausschnitt

Heizung: Anschluss an zentrale Heizungsanlage; Wärmeverteilung innerhalb der Wohnung über Stahlheizkörper

Warmwasserversorgung: Elektrogeräte bzw. zentral

Sanitärausstattung:

Duschbad/WC:	Dusche (bodentief), Waschbecken, Wände umlaufend türhoch gefliest, Elektrodurchlauferhitzer, Stahlheizkörper, Kunststofffenster mit Isolierverglasung
WC:	Stand-WC, Waschbecken; unbeheizt, Holzeinfachfenster; Wandfliesen (rot/altrosa) ca. 1,80 m hoch
Bad:	Wanne, Bidet, zwei Waschbecken, Waschmaschinenanschluss, Elektroheizstrahler, Holzeinfachfenster mit außenliegendem Fenstergitter; älterer Gasautogeysir (nicht in Betrieb, Gasanschluss stillgelegt)

Elektroinstallation: Im Wesentlichen einfach, wenig Steckdosen und Lichtauslässe

Loggia: Massive Brüstung, Treppenabgang (11 Stufen) zum Garten, Fliesen, Überdachung Stahlkonstruktion mit Drahtglas

Zubehör: Während der Besichtigung wurde kein werthaltiges Zubehör vorgefunden. Die Kucheneinrichtung ist nach üblicher Geschäftsauffassung in der Region kein fester Bestandteil der Wohnungen und daher in dem hier ermittelten Verkehrswert nicht enthalten.

Grundrisslösung: Nicht mehr zeitgemäß (Durchgangszimmer und gefangene Räume), Raumbeziehungen im Widerspruch zu repräsentativen Raumgrößen, teilweise unzureichende Belichtung der innenliegenden Räume

Gesamteindruck: Erheblicher Renovierungs- und Modernisierungsbedarf; Ausstattung im Wesentlichen ursprünglich und nicht mehr zeitgemäß

3.6 Baumängel, Bauschäden, Reparaturstau

Die während der Ortsbesichtigung augenscheinlich erkennbaren Baumängel und Bauschäden sowie der Reparaturstau werden hier nur stichpunktartig aufgeführt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und uneingeschränkte Aktualität.

- Gemeinschaftseigentum:**
- Fassade mit verschmutztem Anstrich, Grünbelag insbesondere an der Nordseite, Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
 - Feuchtigkeitsschäden im Keller, teilweise Putz-/Farbabplatzungen; insbesondere unterhalb der Hauseingangstreppe, in der Waschküche sowie im Trockenraum (Ursache dort nach Angabe behoben)
 - Kellerdecke unterseitig nicht gedämmt
 - Anstrich Kellertür im Treppenhaus verbraucht
 - Kelleraußentreppe ohne Handlauf
 - Hauseingangstür verbraucht
 - Insgesamt kein zeitgemäßer Wärmeschutz (Energieklasse G)
 - Torantrieb des Hof-/Zufahrtstors defekt
 - Gartenfläche teilweise verwildert, Wege zum Teil stark bemoost
- Die Verantwortung für die Durchführung der erforderlichen Reparaturen trägt der WEG-Verwalter, wenngleich die Kosten dafür von der Eigentümergemeinschaft aufzubringen sind. Für die Bewertung wird unterstellt, dass die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemein-

schaft für die anfallenden Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ausreichen.

Eigentumswohnung Nr. 1:

- Ausstattung insgesamt verbraucht, Renovierungs- und Modernisierungsstau in den Ausbaugewerken
- Unzeitgemäße Grundrissituation mit für eine Wohnnutzung mangelhaften Raumbeziehungen (u. A. Durchgangszimmer, gefangene Räume, kleine Bäder, Zugang zu Loggia und Garten nur über Küche und Schlafzimmer)
- Feuchtigkeitsschäden und massiver Schimmelbefall an der Außenwand im Duschbad unterhalb des Flachdachs (ggf. Dachterrasse im Obergeschoss)
- Esszimmer, beginnende Feuchtigkeitsschäden unterhalb des straßenseitigen Austritts im Obergeschoss
- Holzeinfachfenster und Holzrollläden verbraucht; kein ausreichender Wärmeschutz
- Ältere Kunststofffenster mit Isolierverglasung (vermutlich 1989) kein zeitgemäßer Wärmeschutz
- Keine Rauchmelder
- Gartenfläche (Sondernutzungsrecht) mit Wildwuchs

Die Beseitigung der Baumängel/ Bauschäden innerhalb des Sondereigentums obliegt in der Regel dem jeweiligen Eigentümer. Eine Besonderheit stellen Wohnungseingangstüren, Balkone und Fenster dar, die in der Regel dem Gemeinschaftseigentum zugeordnet sind. Es ist zum Teil gängige Praxis, dass zur Sicherung der Nutzung die in diesen Bereichen erforderlichen Instandsetzungsaufwendungen von den jeweiligen Sondereigentümern übernommen werden.

Die notwendigen Maßnahmen zur Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie der Umfang des Instandsetzungs- und Reparaturbedarfs werden bei den Berechnungen der Wertermittlung stets als Abschlag in der Höhe angesetzt, die dem Wertansatz der geschätzten Wiederherstellung eines dem Alter des Gebäudes gemäßen Zustands ohne weiterreichende Modernisierungsmaßnahmen entspricht. Dabei werden disponible und indisponible Maßnahmen unterschieden.

Es ist zu beachten, dass der Ansatz der disponiblen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung des Gebäudes zu wählen ist. Dieser Werteinfluss kann nicht höher sein als der Wertanteil des betreffenden Bauanteils am Gesamtwert des Baukörpers. Der Werteinfluss indisponibler Maßnahmen orientiert sich an grob überschlägig geschätzten Kosten. Sofern eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann, wird eine entsprechende Wertminderung vorgenommen.

Entsprechend § 8 (1) ImmoWertV sind im Rahmen der Wertermittlung Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, denen der Grundstücksmarkt einen Wert beimisst. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wie z. B. Baumängel, Bauschäden und Reparaturerefordernisse sind erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktübliche Abschläge zu berücksichtigen (siehe § 8 (3) ImmoWertV).

Die Wertansätze für die Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie den Instandsetzungs- bzw. Reparaturbedarf sind also keinesfalls im Sinne einer Investitionsrechnung zu interpretieren, hierzu wäre eine weitaus differenziertere Untersuchung und Kostenermittlung notwendig, die nicht Gegenstand einer Verkehrswertermittlung ist. Gleiches gilt sinngemäß für gegebenenfalls zu betrachtende Modernisierungsmaßnahmen oder sonstige zu verändernde Bauausführungen.

3.7 Allgemeinbeurteilung

Lage:	Das Wertermittlungsgrundstück befindet sich östlich der City rund 200 m südlich der Kaiserstraße im Stadtbezirk Innenstadt-Ost. Die östliche Innenstadt zählt mit hochwertigen Wohnquartieren der Jahrhundertwende, dem Kaiserviertel und der unmittelbaren Nähe zu Amts- und Landgericht, sowie dem Oberbergamt zu den nachgefragten Wohnlagen. Sie ist durch eine zum Teil hohe Bebauungsdichte mit zahlreichen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden geprägt. Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Einrichtungen der privaten und öffentlichen Infrastruktur sind fußläufig erreichbar. Die Anbindungen an den ÖPNV und das überregionale Straßenverkehrsnetz sind gut. Es handelt sich insgesamt um eine nachgefragte, gute, innenstadtnahe Wohnlage mit gewachsenen Strukturen.
Wohnanlage:	Das Gemeinschaftseigentum macht einen teilweise vernachlässigten Eindruck, was teilweise auf Spannungen innerhalb der kleinen Eigentümergemeinschaft zurückzuführen ist (siehe auch Ziff. 1.6). Der Endenergiebedarf liegt mit 231,4 kWh Endenergie je m² und Jahr im Bereich nicht energieeffizienter Wohngebäude. Nach heutiger Verkehrsauffassung ist ein negativer Einfluss auf die künftige Entwicklung der Immobilie anzunehmen. Nicht sanierte Wohngebäude der Baujahresgruppen 1900 – 1977 liegen bei über 200 bis 300 kWh pro Jahr und Quadratmeter.
Wohnungseigentum Nr. 1:	Die Wohnung befindet sich in einem stark renovierungs- und modernisierungsbedürftigen Zustand. Sie ist im derzeitigen Zustand und aufgrund der für Wohnungen nicht mehr zeitgemäßen Grundrissituation nur eingeschränkt marktgängig. Vor Neubezug bzw. Neuvermietung sind Investitionen erforderlich.
Vermietbarkeit:	Die zu bewertende Wohnung befindet sich in Eigennutzung. Die Wohnung ist aufgrund des vorhandenen Renovierungs- und Modernisierungsstaus nur stark eingeschränkt vermietbar. Vor Neubezug/-vermietung sind daher Investitionen erforderlich. Aufgrund der überwiegend gefangenen Räume und Durchgangszimmer und der mangelhaften Raumbeziehungen sind trotz nachgefragter, guter Wohnlage bei Wohnnutzung keine Höchstmieten erzielbar.
Verwertbarkeit:	Bei überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Objekten wird im Allgemeinen eine ausreichende Drittverwertbarkeit unterstellt. Aufgrund der mangelhaften Raumbeziehungen, der überwiegend gefangenen Räume und Durchgangszimmer, der Wohnungsgröße sowie der teilweise verbrauchten Ausstattung ist das Verwertungsrisiko trotz nachgefragter Lage hoch.

4 Verkehrswertermittlung

4.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Die Praxis der Wertermittlung sieht drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts eines Grundstücks vor: das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) und das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV).

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: *"Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."*

Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln ist, richtet sich nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung der jeweiligen Aussagekraft zu ermitteln. Hierbei ist gemäß § 10 ImmoWertV der **Grundsatz der Modellkonformität** zu beachten.

Darüber hinaus sind in den Wertermittlungsverfahren gemäß § 6 Absatz 2 ImmoWertV regelmäßig in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Wertverhältnisse (§ 7 ImmoWertV);
2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV).

Dabei sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale gemäß § 8 ImmoWertV, soweit ihnen der Grundstücksmarkt einen Werteinfluss beibringt, durch marktübliche Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.

Bei dem **Wertermittlungsobjekt** handelt es sich um eine **selbst genutzte Eigentumswohnung**, die prinzipiell zur Eigennutzung geeignet ist, bei der jedoch aufgrund der für eine hochwertige Wohnnutzung nicht geeigneten Grundrissituation sowie der verbrauchten Ausstattung Renditegedanken überwiegen. Sofern geeignete Vergleichskaufpreise bzw. Vergleichsfaktoren vorliegen, orientiert sich der Verkehrswert von Eigentumswohnungen im Allgemeinen am Vergleichswert. Da Eigentumswohnungen in vielen Komponenten den Charakter einer Mietwohnung haben, werden Entscheidungen zum Kauf einer Eigentumswohnung oftmals unter dem Aspekt der „ersparten Miete“ gefällt, so dass hier auch der Ertragswertgedanke naheliegt. Somit ist auch das Ertragswertverfahren als wertbestimmendes Verfahren zu berücksichtigen.

Das **Vergleichswertverfahren** folgt in seinen Grundzügen dem Gedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt wird. Sind genügend Kaufpreise solcher Objekte bekannt, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen, kann die Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) mit Hilfe des Vergleichswerts erfolgen, da auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die vergleichende Betrachtungsweise bei der Preisbemessung im Vordergrund steht.

Die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 bis 26 ImmoWertV und die Ermittlung des Bodenwerts ist in den §§ 40 bis 45 ImmoWertV geregelt. Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist, dass eine ausreichende Anzahl geeigneter Kaufpreise oder ein geeigneter Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Daten für eine statistische Auswertung vorliegen.

Eine hinreichende Übereinstimmung der Vergleichspreise bzw. -faktoren mit dem Wertermittlungsobjekt liegt vor, wenn die Vergleichsgrundstücke nur solche Abweichungen aufweisen, die unerheblich sind oder deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können.

Der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat schriftlich mitgeteilt, dass in der Kaufpreissammlung anhand der Suchkriterien (Wohnungseigentum in Dreifamilienhaus; statistische Unterbezirke 071, 081 und 092; Wohnfläche 200 m² bis 250 m²; Lage im Erdgeschoss, Grundstücksgröße 800 m² bis 1.300 m²; alle Baujahre; Zeitspanne der Vertragsabschlüsse 01.01.2023 bis 17.11.2025) keine geeigneten Kaufpreise gefunden wurden. Insofern scheidet das Vergleichswertverfahren im vorliegenden Fall aus.

Das **Sachwertverfahren** basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale und beinhaltet primär den Substanzwert der baulichen Anlagen. Es steht dann im Vordergrund, wenn Immobilien zu bewerten sind, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht, insbesondere bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern.

Die wesentlichen wertbestimmenden Komponenten sind die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen und deren Alterswertminderung, der Wert des Grund und Bodens sowie der Sachwertfaktor (§ 21 (3) und § 39 ImmoWertV).

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt bei der Anwendung von Sachwertfaktoren insbesondere in Bezug auf die, diesen zu Grunde liegenden, Modellparametern.

Der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund hat für Objekte der vorliegenden Art keine Sachwertfaktoren abgeleitet, so dass dieses Verfahren für die Ermittlung des Verkehrswerts im vorliegenden Fall nicht geeignet ist.

Das **Ertragswertverfahren** ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Grundlage des Ertragswertverfahrens sind die marktüblich erzielbaren Erträge des Wertermittlungsobjekts.

Das Ertragswertverfahren ist bei Grundstücken anzuwenden, bei denen sich der Wert an den erzielbaren marktüblichen Erträgen orientiert, z. B. bei Mietwohngrundstücken, Wohnungs- und Teileigentum sowie gewerblich genutzten Immobilien. Voraussetzung für die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist, dass geeignete Daten, wie z. B. marktüblich erzielbare Erträge und Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung von Liegenschaftszinssätzen (§§ 21 (2) und 33 ImmoWertV) bezüglich der ihnen zu Grunde liegenden Modellparameter.

Für die Ermittlung des Ertragswerts stehen das allgemeine Ertragswertverfahren (§ 28 ImmoWertV), das vereinfachte Ertragswertverfahren (§ 29 ImmoWertV) und das periodische Ertragswertverfahren (§ 30 ImmoWertV) zur Verfügung, die bei gleichen Ausgangsdaten zu gleichen Ertragswerten führen.

Für das Wertermittlungsobjekt liegen geeignete Marktdaten in Form von Liegenschaftszinssätzen und marktüblichen Erträgen (Mietspiegel Dortmund) vor, so dass dieses Verfahren für die Ableitung des Verkehrswerts angewendet werden kann.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Verkehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjekts auf Grund der zur Verfügung stehenden Marktdaten nur mit Hilfe des Ertragswertverfahrens abgeleitet werden kann.

4.2 Bodenwertermittlung

Nach § 40 ImmoWertV ist der Bodenwert ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann der Bodenwert auch auf der Grundlage eines, nach Maßgabe des § 40 (2) ImmoWertV, objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts ermittelt werden. Sofern weder eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen noch ein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung stehen, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich (§ 40 (3) ImmoWertV).

4.2.1 Grundstücks- und Entwicklungszustand

Der Zustand eines Grundstücks bestimmt sich nach der Gesamtheit der verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes (Grundstücksmerkmale).

Zu den Grundstücksmerkmalen zählen insbesondere der Entwicklungszustand, die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, die tatsächliche Nutzung, der beitragsrechtliche Zustand, die Lagemerkmale, die Grundstücksgröße, der Grundstückszuschnitt, die Bodenbeschaffenheit, grundstücksbezogene Rechte und Belastungen etc. (§ 2 ImmoWertV).

Das zu bewertende Grundstück ist bebaut und liegt laut planungsrechtlicher Auskunft der Stadt Dortmund im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Abs. 3 BauGB), der dort ein reines Wohngebiet (B) ausweist. Es ist damit der Entwicklungsstufe „Baureifes Land“ gemäß § 3 (4) ImmoWertV zuzuordnen.

4.2.2 Vergleichspreise

Für die Ableitung von Vergleichspreisen sind gemäß § 25 ImmoWertV die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale aufweisen.

Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund ist keine ausreichende Anzahl von Kaufpreisen unbebauter Grundstücke bekannt, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen.

Zur Ermittlung des Bodenwerts wird deshalb im vorliegenden Fall ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert (§§ 24, 26 ImmoWertV) herangezogen.

Die Heranziehung von Bodenrichtwerten ist auch in Bezug auf die Modellkonformität geboten, da den Kaufpreisauswertungen des Gutachterausschusses zur Ableitung der für die Wertermittlung bebauter Grundstücke erforderlichen Daten (u. a. Sachwertfaktoren und Liegenschaftszinssätze) Bodenrichtwerte zugrunde liegen.

4.2.3 Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert (§ 196 BauGB, §§ 13 bis 16 ImmoWertV) ist ein aus Kaufpreisen abgeleiteter, durchschnittlicher Lagewert für baureife Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Er ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche (EUR/m²). Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in der nach § 15 ImmoWertV gebildeten Richtwertzone übereinstimmen. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 (1) BauGB).

Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sowie Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind in der Regel auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen (§§ 25, 26 ImmoWertV).

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund hat für die Lage des Wertermittlungsobjekts zum Stichtag 01.01.2025 einen zonalen Bodenrichtwert von **680 EUR/m²** ausgewiesen (Bodenrichtwertnummer 02167).

Das Normgrundstück in der Richtwertzone ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	Baureifes Land
Nutzungsart	=	Wohnbaufläche
Geschosszahl	=	III
Tiefe	=	35 m
Beitragszustand	=	Erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbeitragsfrei und beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabenrecht

Bei den Bodenrichtwerten handelt es sich um stichtagsbezogene Durchschnittswerte, so dass Abweichungen von den wertrelevanten Faktoren gesondert zu berücksichtigen sind.

4.2.4 Unbelasteter Bodenwert

Anpassung an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag

Im Bereich des Wertermittlungsgrundstücks wurde der Bodenrichtwert zuletzt zum 01.01.2025 angepasst. Bis zum Wertermittlungsstichtag 06.06.2025 gab es keine ausreichende Anzahl an Kauffällen zur Ableitung eines Bodenpreisindexes. Aufgrund der geringen Transaktionen ist eine Anpassung an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag nicht sachgerecht.

Lage

Die Lage des Wertermittlungsgrundstücks innerhalb der Bodenrichtwertzone ist durch den Bodenrichtwert ausreichend berücksichtigt.

Grundstückstiefe

In Abweichung vom Richtwertgrundstück (Grundstückstiefe 35 m) verfügt das Bewertungsgrundstück über eine Grundstückstiefe von rund 48 m. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Dortmund hat keine Umrechnungskoeffizienten für abweichende Grundstückstiefen von Grundstücken des Geschosswohnungsbaus ermittelt. Eine Anpassung des Bodenrichtwerts wird daher nicht angesetzt.

Geschosszahl, bauliche Ausnutzung

Das Bewertungsgrundstück stimmt bezüglich der zulässigen Geschossigkeit mit dem Richtwertgrundstück überein. Eine Anpassung ist daher nicht erforderlich.

Abgabenrechtlicher Zustand

Das Wertermittlungsgrundstück stimmt bezüglich seines abgabenrechtlichen Zustands mit dem Richtwertgrundstück überein, so dass insofern keine Wertabweichung gegeben ist.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Verhältnisse des Grundstücksmarkts ergibt sich der unbelastete Bodenwert zum Wertermittlungstichtag wie folgt:

Art/ Nutzung	Fläche [m²]	Bodenwert	
		[EUR/m²]	[EUR]
Bodenrichtwert		680,00	
Anpassung an die Wertverhältnisse		0,00	
Anpassung Lage		0,00	
Anpassung Grundstücksgröße		0,00	
Anpassung abgabenrechtlicher Zustand		0,00	
Bodenwert, gesamt	1.151	680,00	782.680
Bodenwertanteil Eigentumswohnung Nr. 1	3.517,10 / 10.000stel		275.276
	gerundet		275.300

Der unbelastete **Bodenwert** des zu bewertenden **3.517,10/10.000 Miteigentumsanteils** am Gesamtgrundstück beträgt zum Wertermittlungstichtag 06.06.2025 rd. **275.300 EUR**.

4.3 Gebäudedaten

Art	Mehr-(Drei-)familienhaus
Ursprüngliches Baujahr (Einfamilienhaus) laut Bauakte	1911
Baujahr des Wiederaufbaus (Bombenschaden, Umbau zu Dreifamilienhaus)	1953
Tatsächliches Alter bezogen auf das Baujahr des Wiederaufbaus	72 Jahre
Gebäudeart (Anlage 4 ImmoWertV) Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 Wohnungen	Typ 4.1
Gebäudestandardkennzahl	<< 3
Gesamtnutzungsdauer (Anlage 1 ImmoWertV)	80 Jahre
Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (Anlage 2 ImmoWertV)	

Modernisierungselemente	Punkte	Erläuterung; erfolgte bzw. für Vermietung/ Nachnutzung erforderliche (unterstellte) Arbeiten
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	-	
Fenster und Außentüren	1	Im Bereich des Sondereigentums wird Austausch der Holzeinfachfenster unterstellt; Austausch der Hauseingangstür wurde beschlossen.
Leitungssysteme	0,5	Im Bereich des Sondereigentums wird die teilweise Erneuerung der Leitungen unterstellt.
Heizungsanlage	1	Nach Angabe 2014 erneuert
Wärmedämmung Außenwände	-	
Bäder	2	Im Bereich des Sondereigentums wird die Erneuerung der Sanitäranlagen unterstellt
Innenausbau	0,5	Im Bereich des Sondereigentums wird die Aufarbeitung/ Erneuerung der Bodenbeläge unterstellt.
Grundrissgestaltung	-	
Summe	5	Kleine Modernisierung im Rahmen der Instandhaltung (2 bis 5 Punkte)

Unter Berücksichtigung der modellkonformen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, des Gebäudealters von 72 Jahren und der nach unterstellter (Teil-)Modernisierung erreichten Punktzahl ergibt sich die rechnerische Restnutzungsdauer am Wertermittlungstichtag wie folgt

$(0,6725 \times 72^2 / 80 - 1,4578 \times 72 + 1,0850 \times 80) = 25,42$ Jahre, gerundet	25 Jahre
damit fiktives Alter <u>nach</u> Durchführung der unterstellten Arbeiten	
80 Jahre - 25 Jahre =	55 Jahre

Wohnfläche (WF)

Wohnung Nr. 1	rd. 239 m²
---------------	------------

4.4 Ertragswertverfahren

4.4.1 Vorbemerkungen

Das Ertragswertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung wirtschaftlicher Merkmale. Es spiegelt die Rentabilität eines Objektes aufgrund der erzielbaren Erträge wider (§ 27 ImmoWertV).

Für die Ermittlung des Ertragswerts stehen folgende Verfahrensvarianten zur Verfügung, die bei gleichen Ausgangsdaten zu gleichen Ertragswerten führen:

- das **allgemeine Ertragswertverfahren** auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge unter modellhafter Aufspaltung in einen Boden- und Gebäudewertanteil (§ 28 ImmoWertV)
- das **vereinfachte Ertragswertverfahren** auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge und des abgezinste Bodenwerts (§ 29 ImmoWertV) oder
- das **periodische Ertragswertverfahren** auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge und des abgezinste Restwerts des Grundstücks (§ 30 ImmoWertV)

Bei der Ermittlung des Ertragswerts ist von dem marktüblich erzielbaren jährlichen **Reinertrag** auszugehen. Der Reinertrag bestimmt sich aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten (§ 31 ImmoWertV).

Der **Rohertrag** umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen (§ 31 ImmoWertV).

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) sind die zu einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) bei zulässiger Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie umfassen die nicht umlagefähigen Betriebskosten, die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten sowie das Mietausfallwagnis und sind modellkonform anzusetzen.

Der objektspezifische **Liegenschaftszinssatz** (§ 33 ImmoWertV) ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Es ist der Zinssatz, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Die Liegenschaftszinssätze werden regelmäßig von den Gutachterausschüssen aus Marktdaten (Kaufpreise und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) abgeleitet. Welcher Zinssatz (Liegenschaftszinssatz) der Verzinsung zu Grunde zu legen ist, richtet sich nach der Art des Objekts und der zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse. Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Ermittlung des Ertragswertes stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert.

Der Kapitalisierung und Abzinsung sind **Barwertfaktoren** auf der Grundlage der Restnutzungsdauer und des objektspezifischen Liegenschaftszinssatzes zugrunde zu legen. (§ 34 ImmoWertV).

Bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind selbstständig nutzbare Teilflächen nicht zu berücksichtigen. Eine selbstständig nutzbare Teilfläche ist der Teil eines Grundstücks, der für die angemessene Nutzung der baulichen Anlagen nicht benötigt wird und selbstständig genutzt oder verwertet werden kann.

Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Verkehrswert beeinflussende, Umstände (wohnungs- und mietrechtliche Bindungen, Abweichungen vom normalen baulichen Zustand etc.) sind durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz der Erträge oder der Restnutzungsdauer berücksichtigt wurden.

4.4.2 Mieten

Tatsächliche Miete

Die zu bewertende Wohnung befindet sich in Eigennutzung.

Marktübliche Miete

Der marktüblich erzielbare Rohertrag wird auf der Grundlage des Mietspiegels 2025 für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund, Stand 01.01.2025 ermittelt. Demnach wird die zu bewertende Wohnung wie folgt eingestuft:

- Baualtersklasse 1935 bis 1959
- Mietpreisspanne: 5,23 bis 7,41 EUR/m², Mittelwert 6,29 EUR/m² + 6,29 EUR/m²
- Lagezuschlag Innenstadt-Mitte (Gebiet 1) + 0,91 EUR/m²
- Wohnungsgröße 110,01 m² bis 145,00 m² (tatsächlich rd. 239 m²) - 0,13 EUR/m²
- Ausstattung gemäß Sonderausstattungsmerkmalen als Zu- bzw. Abschläge auf die Ausgangswerte zu berücksichtigen und hier nur insoweit wie vorhanden bzw. nach Renovierung/ Modernisierung für die Bewertung unterstellt
 - Bad mit Dusche + 0,16 EUR/m²
 - Zweites Bad + 0,29 EUR/m²
 - Parkettboden, Zuschlag 0,54 EUR/m², jedoch nur wenn Wohn- und Schlafräume überwiegend mit Parkettboden ausgestattet sind; vorliegend nur rd. 40%, daher kein Ansatz ± 0,00 EUR/m²
 - Gefangene Räume, Durchgangszimmer - 0,09 EUR/m²
 - Warmwasser nicht ausschließlich über die Zentralheizung - 0,08 EUR/m²
 - Baderneuerung/-modernisierung unterstellt + 0,18 EUR/m²
 - Erneuerung der Elektroinstallation unterstellt + 0,07 EUR/m²
 - Erneuerung/ Austausch bzw. Aufarbeitung bei Parkett unterstellt + 0,04 EUR/m²

7,64 EUR/m²

Spanne 6,58 EUR/m² bis 8,76 EUR/m²

Unter Berücksichtigung der mietwertrelevanten Faktoren Lage, Art, Größe (239 m²), Ausstattung (Parkettboden, Stuckdecken) und Beschaffenheit (gefangene Räume, Durchgangszimmer) wird folgende monatliche Nettokaltmiete nach Durchführung der unterstellten Arbeiten als marktüblich erzielbar festgestellt:

Bezeichnung	Lage	Wohnfläche	Tatsächliche Nettokaltmiete	marktübliche Miete <u>nach</u> Durchführung der unterstellten Arbeiten	
		m²	EUR/Monat	EUR/m²	EUR/Monat
Wohnung Nr. 1	Erdgeschoss	239		7,50	1.793
Gesamt		239		7,50	1.793

4.4.3 Jahresrohertrag

Der jährliche Rohertrag beträgt: 1.793 EUR/Monat × 12 Monate = **21.516 EUR**

4.4.4 Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie umfassen die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, das Mietausfallrisiko sowie die Betriebskosten i. S. v. § 556 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Bewirtschaftungskosten werden modellkonform entsprechend Ziffer 8.7.2 des Grundstücksmarktberichts 2025 für die Stadt Dortmund angesetzt.

- Verwaltungskosten:
Eigentumswohnung 1 Wohnung × 429 EUR/Wohnung 429 EUR
Die Verwaltungskosten entsprechen rund 1,87% des Jahresrohertrags.
- Instandhaltungskosten (§ 19 Abs.2 (2) ImmoWertV):
Kosten, die infolge Abnutzung und Alterung zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der baulichen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer aufgewendet werden müssen.
Wohnung 239 m² × 14,00 EUR/m² 3.346 EUR
Die Instandhaltungskosten entsprechen rund 15,55% des Jahresrohertrags.
- Mietausfallrisiko (§ 19 Abs.2 (3) ImmoWertV):
ist das Wagnis einer Ertragsminderung wegen uneinbringlicher Mietrückstände oder Leerstände.
Wohnen 2% von 21.516 EUR 430 EUR
Das Mietausfallrisiko entspricht 2,00% des Jahresrohertrags.

Bewirtschaftungskosten insgesamt:	4.205 EUR
--	------------------

Die Bewirtschaftungskosten entsprechen rd. **19,54%** des Jahresrohertrags.

4.4.5 Jahresreinertrag

Jahresrohertrag	21.516 EUR
Abzüglich Bewirtschaftungskosten	- 4.205 EUR

Jahresreinertrag	17.311 EUR
-------------------------	-------------------

4.4.6 Liegenschaftszinssatz

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat aus geeigneten Kauffällen für typisches Wohnungseigentum in Abhängigkeit von der Lage, der Ausstattung und der marktüblich erzielbaren Miete unter Berücksichtigung des gültigen Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund Liegenschaftszinssätze abgeleitet und im Grundstücksmarktbericht veröffentlicht.

Innenstadt-Mitte (Gebiet 1)

Unter Ziffer 6.1.4 des Grundstücksmarktberichts 2025 wird für Wohnungseigentum im Gebiet 1 (Innenstadt-Mitte) ein Liegenschaftszinssatz von **-0,16%** für das Normobjekt ausgewiesen. Über Umrechnungskennziffern sind folgende Merkmale zu berücksichtigen:

Merkmal	Normobjekt	Wertermittlungsobjekt	Zu-/ Abschläge
Ausgangswert Liegenschaftszinssatz Gebiet 1 (Innenstadt-Mitte)			-0,16%
Wohnfläche	70 m ²	239 m ² (< 200 m ²)	- 0,32%-Punkte
Miete	5,50 EUR/m ²	7,50 EUR/m ²	+ 0,40%-Punkte
Baujahr	1980	1953 (Wiederaufbau)	- 0,32%-Punkte
Vermietung	nicht vermietet	nicht vermietet	+ 0,47%-Punkte
Restnutzungsdauer	35 Jahre	25 Jahre	- 0,11%-Punkte
Gebäudestandard	einfach bis mittel	einfach bis mittel	± 0,00%-Punkte
Ausstattungskennzahl	2,5	2,5	
Angepasster objektspezifischer Liegenschaftszinssatz			- 0,51%

Der aus Kaufpreisen der Jahre 2018 bis 2024 abgeleitete **gebietstypische, angepasste objektspezifische Liegenschaftszinssatz** beträgt rund **-0,51%**.

Die auf einzelne Merkmale bezogenen Zu- und Abschläge bedürfen der sachverständigen Einordnung. Aufgrund individueller Objektmerkmale sind Abweichungen von den Ergebnissen der statistischen Auswertung zulässig (Hinweis im Grundstücksmarktbericht 2025, Ziff. 6.1.4). Im vorliegenden Fall ist erfordern die übergroße Wohnfläche, die Vielzahl gefangener Räume/ Durchgangszimmer, die ungünstigen Raumbeziehungen und der Instandsetzungs-/Modernisierungstau im Bereich des Sondereigentums einen Zuschlag.

Gesamtes Stadtgebiet

Der nur aus Kaufpreisen des Jahres 2024 abgeleitete durchschnittliche Liegenschaftszins für **selbstgenutzte Eigentumswohnungen** (335 Kauffälle) im gesamten Stadtgebiet beträgt **1,2%** bei einer Standardabweichung von ± 1,3%-Punkten (Ziff. 5.5 Grundstücksmarktbericht 2025).

Die der Auswertung für das gesamte Stadtgebiet zugrundeliegenden Eigentumswohnungen weisen folgende durchschnittliche Kennzahlen auf:

- durchschnittliche Miete 7,21 EUR/m² (Standardabweichung ± 1,31 EUR/m²)
- durchschnittliche Wohnfläche 78 m² (Standardabweichung ± 29 m²)
- mittlere Restnutzungsdauer 36 Jahre (Standardabweichung ± 13 Jahre)
- mittlerer Kaufpreis 2.326 EUR/m² (Standardabweichung ± 791 EUR/m²).

Der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts wird ausgehend von den vorstehenden Ausführungen insbesondere unter Berücksichtigung der Wohnungsgröße (239 m²), der Grundrissmängel (für Wohnnutzung ungeeignet bzw. nicht zeitgemäß) und des Mietniveaus nach Durchführung der unterstellten Modernisierungen (7,50 EUR/m²) ein **Liegenschaftszinssatz** von **0,25%** zugrunde gelegt.

4.4.7 Vorläufiger Ertragswert

Jahresreinertrag gemäß Ziffer 4.5.5			17.311 EUR
Abzüglich Bodenwertverzinsung			
Liegenschaftszinssatz (§ 33 ImmoWertV) gemäß Ziffer 4.5.6:	0,25%		
Rentierlicher Bodenwert gemäß Ziffer 4.2.4:		275.300 EUR	
Bodenwertverzinsung:	0,25% × 275.300 EUR		- 688 EUR
Reinertrag der baulichen Anlagen			16.623 EUR
Barwertfaktor bei			
Liegenschaftszins	0,25%		
und Restnutzungsdauer	25 Jahre	×	24,21
Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen			402.443 EUR
Bodenwert des Wertermittlungsgrundstücks, siehe Ziffer 4.2.4		+	275.300 EUR
Vorläufiger Ertragswert			677.743 EUR
(entspricht rund 2.836 EUR/m² Wohnfläche)			

4.4.8 Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 ImmoWertV

Nach § 7 ImmoWertV sind in den Wertermittlungsverfahren nach den modellkonform zu ermittelnden vorläufigen Verfahrenswerten regelmäßig die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung) zu berücksichtigen.

Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse erfolgt gemäß § 7 (1) ImmoWertV

1. im Vergleichswertverfahren bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts insbesondere durch den Ansatz von Vergleichspreisen, Vergleichsfaktoren und Indexreihen,
2. im Ertragswertverfahren bei Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts insbesondere durch den Ansatz von marktüblich erzielbaren Erträgen und Liegenschaftszinssätzen und
3. im Sachwertverfahren bei Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts insbesondere durch den Ansatz von Sachwertfaktoren.

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Daten nach § 7 (1) ImmoWertV auch durch eine Anpassung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 ImmoWertV nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich (§ 7 (2) ImmoWertV).

Die Anpassung an die Wertverhältnisse wurde im Rahmen dieser Bewertung bereits bei der Wahl und Anpassung des Liegenschaftszinssatzes (siehe Ziff. 4.4.6) berücksichtigt, sodass hier keine, über die Wertansätze hinausgehende, zusätzliche Marktanpassung erforderlich ist.

Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse **0 EUR**

4.4.9 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Zuschlag für Garagen und Stellplätze

Garage Nr. 1, pauschal zum Zeitwert (ohne Bodenwertanteil) 10.000 EUR

Sondernutzungsrecht Stellplatz Nr. 1,
pauschal zum Zeitwert (ohne Bodenwertanteil) 3.000 EUR

Abschlag für Baumängel, Bauschäden und Reparaturbedarf gem. Ziffer 3.6

Für den **Bereich des Gemeinschaftseigentums** wird unterstellt, dass erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten – soweit sie in den Verfahrensansätzen noch nicht berücksichtigt sind – durch die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft gedeckt sind.

0 EUR

Sondereigentum

Abschlag für die Beseitigung von **Baumängeln, Bauschäden und Reparaturstau** (siehe Kap. 3.6), hier jedoch nur soweit diese für die Erzielung der angenommenen Mieterträge über die, sich nach Durchführung der unterstellten Maßnahmen ergebende, rechnerische Restnutzungsdauer erforderlich sind:

Bäder, WC komplett inkl. Fliesenarbeiten, pauschal	30.000 EUR
Oberböden, Aufarbeitung Parkett, pauschal 50 EUR/m²	12.000 EUR
Elektroinstallation, pauschal 115 EUR/m²	27.500 EUR
Fenster (Austausch Holzeinfachfenster)	25.000 EUR

Summe	95.500 EUR	- 95.500 EUR
-------	------------	--------------

Der Abschlag entspricht rund 400 EUR/m² Wohnfläche.

Sondernutzungsrecht Gartenfläche (ca. 150 m²)

Zuschlag für das alleinige Sondernutzungsrecht	$150 \text{ m}^2 \times 100 \text{ EUR/m}^2 =$	+ 15.000 EUR
--	--	--------------

Abschlag Pflege- und Pflanzarbeiten, pauschal $150 \text{ m}^2 \times 50 \text{ EUR/m}^2 = 7.500 \text{ EUR}$	- 7.500 EUR
---	-------------

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

- 75.000 EUR

(entspricht rund 314 EUR/m² Wohnfläche)

4.4.10 Ertragswert, unbelastet

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ergibt sich der unbelastete Ertragswert (ohne Berücksichtigung der Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs) wie folgt:

Vorläufiger Verfahrenswert (Ziff. 4.4.7)	677.743 EUR
--	-------------

Marktanpassung (Ziff. 4.4.8)	0 EUR
------------------------------	-------

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Ziff. 4.4.9)	- 75.000 EUR
---	--------------

Ertragswert, unbelastet

602.743 EUR

(entspricht rund 2.522 EUR/m² Wohnfläche)

5 Verkehrswert (unbelastet) für das Zwangsversteigerungsverfahren

Der **Verkehrswert** des **3.517,1/10.000stel Miteigentumsanteils** an dem mit einem Dreifamilienhaus und drei Garagen bebauten Grundstück

Gemarkung Dortmund

Flur 31

Flurstück 188

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30

44135 Dortmund

verbunden mit dem **Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss** nebst **vier Kellerräumen und einer Garage** sowie **Sondernutzungsrechten** an einem offenen **Stellplatz**, der **Loggia** im Erdgeschoss und der dem Loggiabereich vorgelagerten **Gartenteilfläche** – jeweils **Nr. 1 des Aufteilungsplans** – wird unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt – ohne Berücksichtigung von Lasten und Beschränkungen – im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens zum Wertermittlungstichtag 06. Juni 2025 geschätzt mit rund

603.000 EUR

in Worten: **sechshundertdreitausend Euro**

Der unbelastete Verkehrswert entspricht rd. 2.523 EUR/m² Wohnfläche bzw. dem 28,0-fachen Jahresrohertrag (Soll-Miete).

Für die Zwecke der Zwangsversteigerung wird der Wert der Lasten und Beschränkungen nachfolgend gesondert ausgewiesen.

6 Rechte und Belastungen

6.1 Grundbuch, Abteilung II, laufende Nr. 2 (Auflassungsvormerkung)

In Abteilung II des Grundbuchs von Dortmund B Blatt 13307 befindet sich unter der lfd. Nr. 2 folgende Eintragung:

„Lastend auf dem 1/2 Anteil des [...] (Abt. I Nr. 4.1):

Auflassungsvormerkung für [...].

Bezug: Bewilligung vom 19.06.2015 (UR-Nr. 101/2015, Notar Dr. Thomas Ahrens, Dortmund). Die Vormerkung hat Rang nach Abt. III Nr. 2.

Eingetragen am 22.06.2015.

Die durch die Vormerkung gesicherten Ansprüche stehen nunmehr [...] zu.

Bezug: Bewilligung vom 25.08.2021 (UR-Nr. 375/2021, Rechtsanwältin Brigitte Dunke als Notariatsverwalterin des Notars a.D. Paul Beckmann, Dortmund).

Eingetragen am 03.09.2021.“

Die Bewilligung vom 19.06.2015 führt hierzu aus:

„Der Erschienene zu 1.) verpflichtet sich daher, seinen 1/2 Anteil an dem vorgenannten Wohnungs- und Teileigentum auf seine Kosten an die Erschienene zu 2.) auf deren schriftliches, an den Erschienenen zu 1.) zu richtendes Verlangen zu übertragen.

Der Anspruch ist höchstpersönlich. Er ist nicht vererblich und nicht übertragbar. Ist das Übertragungsverlangen gestellt, entsteht ein vererblicher und übertragbarer Übereignungsanspruch.

Zur Sicherung des bedingten Übereignungsanspruchs bewilligen und beantragen die Parteien die Eintragung einer Vormerkung gemäß § 883 BGB für die Erschienene zu 2.) im Grundbuch.“

Die Bewilligung vom 25.08.2021 führt hierzu aus:

„Da die ursprünglich vorgesehene Löschung des Abtretungsvermerks vom Grundbuchamt für nicht eintragungsfähig erachtet wird vollziehen die Vertragsschließenden die Aufhebung der Urkunde in der Weise, dass der Beteiligte zu 3) seinen Auflassungsanspruch an dem ½ Anteil des [...] an dem im Grundbuch von Dortmund B, Blatt 13307 eingetragenen Miteigentumsanteil an dem Grundbesitz Gemarkung Dortmund, Flur 31, Flurstück 188, verbunden mit dem im Grundbuch eingetragenen Sondereigentum, an die Beteiligte zu 1. zurückabtritt. Diese nimmt die Rückabtretung hiermit an.

Die Beteiligten bewilligen und beantragen,

die Eintragung zum Recht Abt. II Nr. 2 im Grundbuch von Dortmund B, Blatt 13307 dahingehend zu ändern, dass Berechtigte der Vormerkung wiederum (...) ist.“

Bewertung

Der Wert der Rückauflassungsvormerkung gemäß der o. g. Eintragung in Abteilung II bzw. der dieser zugrunde liegenden Bewilligung kann ausschließlich im Rahmen des weiteren Zwangsversteigerungsverfahrens aufgrund von tatsächlichen und rechtlichen Sachverhalten bestimmt werden, die der Sachverständigen nicht bekannt sein können und die beim derzeitigen Verfahrensstand auch noch nicht zu übersehen sind.

Die Ermittlung eines Wertes für die o. g. Eintragung in diesem Gutachten würde daher auf vagen unvollständigen Informationen beruhen und keinesfalls eine verlässliche Aussagen beinhalten können.

Aus diesem Grund unterbleibt an dieser Stelle eine Wertbestimmung. Bezüglich der Wertfestlegung wird insofern auf den Zwangsversteigerungstermin verwiesen.

7 Zusammenfassung

Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB (unbelastet) 603.000 EUR

Werteinfluss der Eintragung in Abteilung II des Grundbuchs

- | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| – | Lfd. Nr. 2: | Auflassungsvormerkung | nicht bewertet |
| – | Lfd. Nr. 4: | Zwangsversteigerungsvermerk | nicht bewertet |

Verkehrswert gem. § 74 a ZVG	603.000 EUR
-------------------------------------	--------------------

Zubehör

Während der Besichtigung wurde kein werthaltiges Zubehör vorgefunden. Die Kücheneinrichtung ist nach üblicher Geschäftsauffassung in der Region kein fester Bestandteil der Wohnungen und daher in dem hier ermittelten Verkehrswert nicht enthalten.

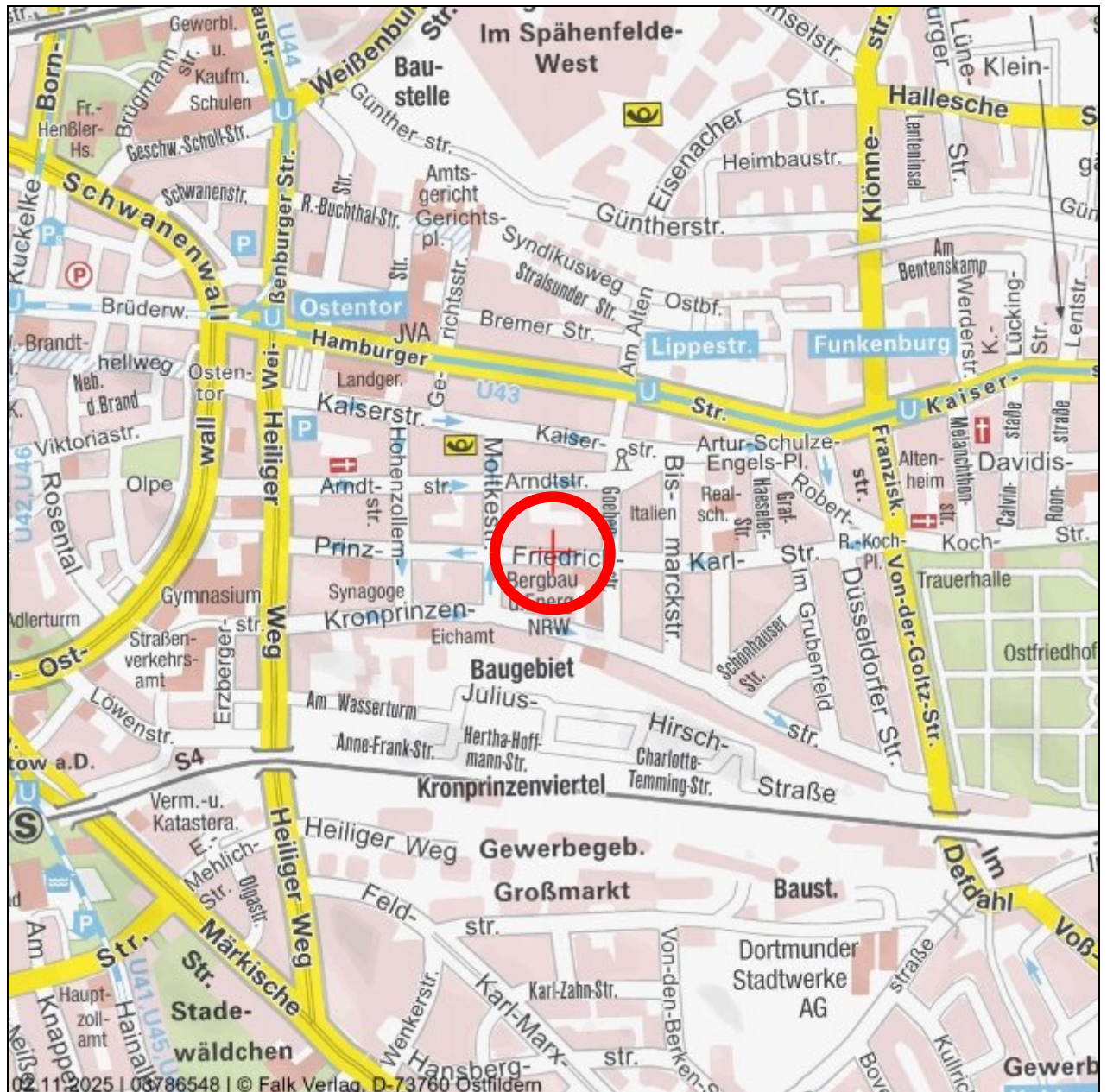
Das vorstehende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt. Das Gutachten ist auf den Wertermittlungsstichtag bezogen und nur für den Auftraggeber sowie für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nicht gestattet.

Dortmund, den 21. November 2025

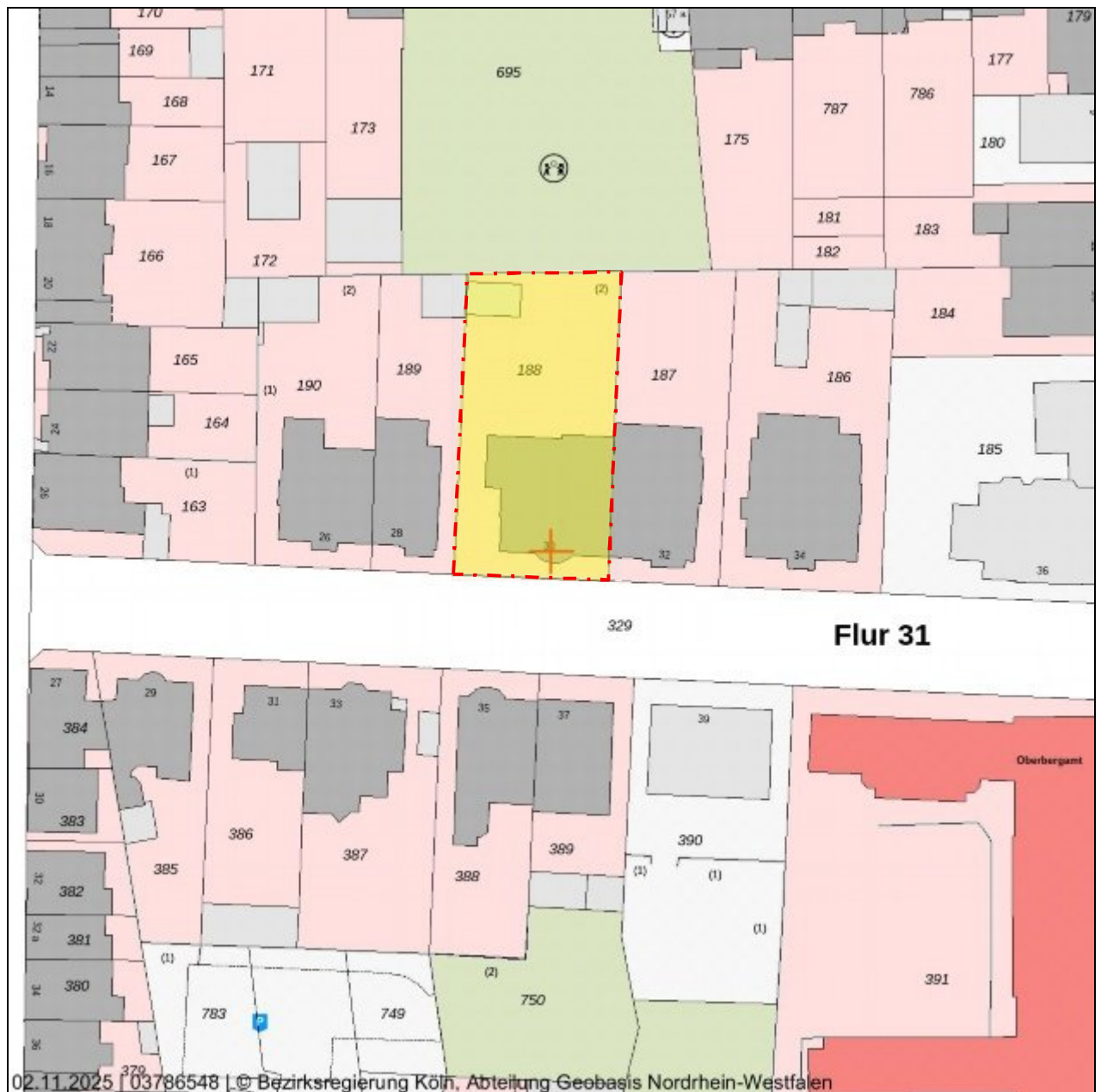
Dr.-Ing. Catrin Rust

8 Anlagen

- ❖ Luftbild (hinter Deckblatt)
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Auszug aus dem Stadtplan
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Auszug aus der Stadtgrundkarte
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Fotodokumentation
- ❖ Grundrisse Erd- und Kellergeschoss
- ❖ Übersichtplan Sondernutzungsrechte und Garagen
- ❖ Überschlägige Berechnung der Wohnfläche
- ❖ Literaturverzeichnis



Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30
44135 Dortmund



Prinz-Friedrich-Karl-Str. 30
44135 Dortmund



Prinz-Friedrich-Karl-Straße Richtung
Osten



Prinz-Friedrich-Karl-Straße Richtung
Westen



Prinz-Friedrich-Karl-Straße 30, West-
giebel mit Hauseingang und Zufahrt



Garagenhof mit Garage Nr. 1 (Pfeil)



Nordansicht Wohnhaus



dto.



Wohnhaus, nordwestliche Ecke mit
Kellerausgang



Gemeinschaftsgarten



Blick zur Gartenteilfläche im Sonder-
nutzungsrecht zu Wohnung Nr. 1



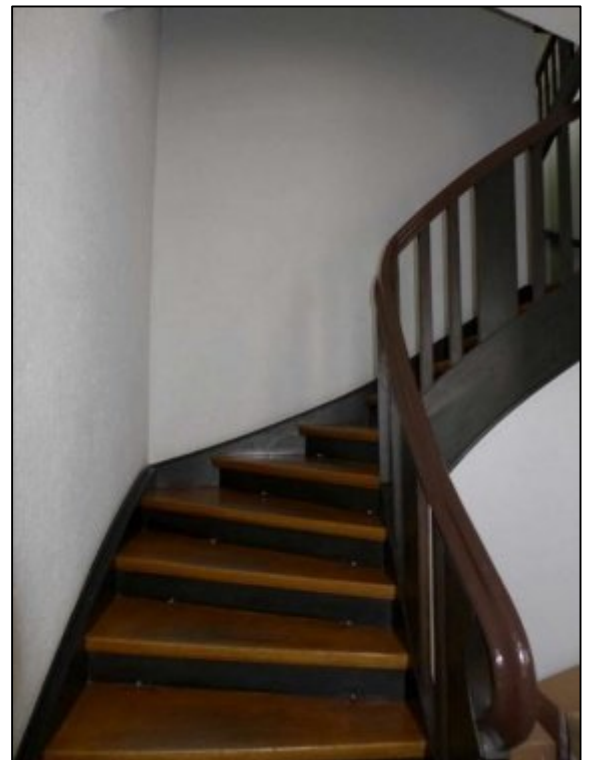
Hauseingang



Innenansicht Hauseingang



Hauseingangsflur



Teilansicht Treppenhaus, Treppe vom Erd-
zum Obergeschoss



Teilansicht Treppenhaus, Treppe vom Ober-
zum Dachgeschoss



Treppenhaus, Tür zum Kellerabgang



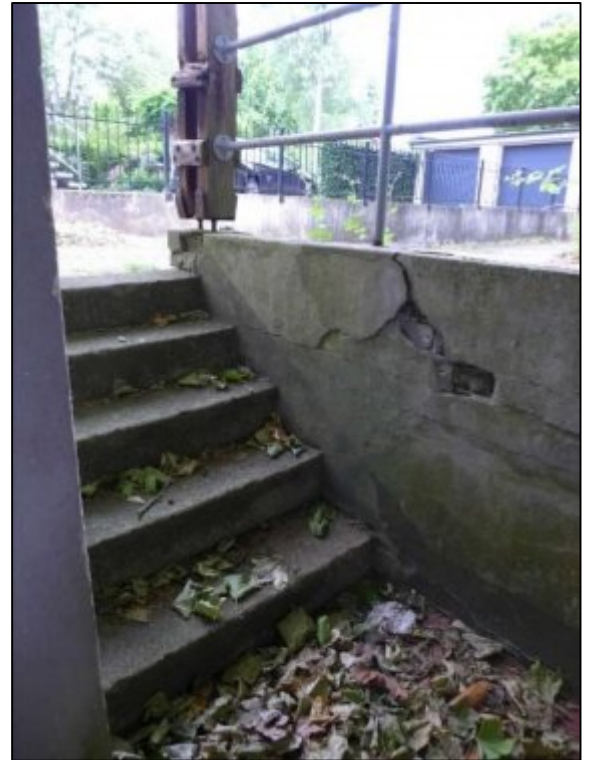
Treppe zum Kellergeschoss



Kellerflur mit Treppe



Kellerflur, links Treppe zum Erdgeschoss, rechts
Kellerausgang zum Hof



Kelleraußentreppe



Kellergeschoss, Heizungskeller



dto., Bereich unterhalb der Hauseingangstreppe



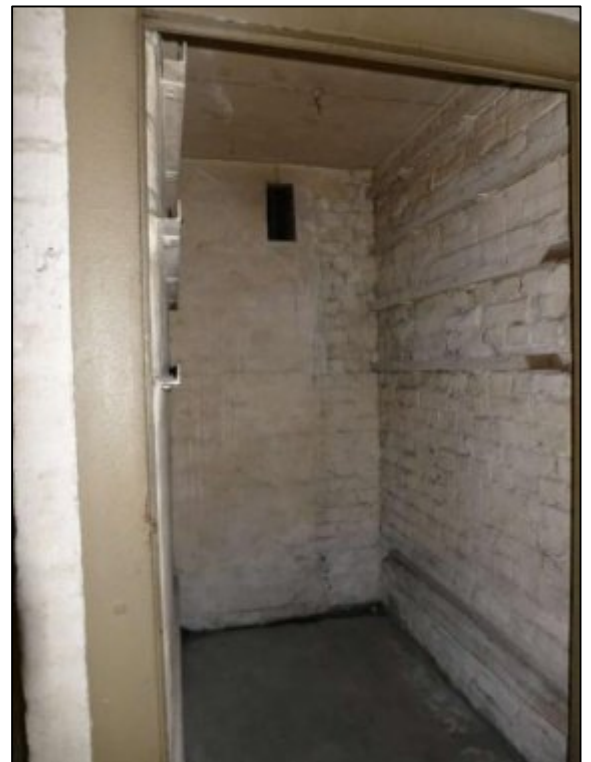
Kellergeschoss, Teilansicht Waschkeller



dto.



Kellergeschoss, Vorraum, Tür zu Kellerraum 3
(zu Wohnung Nr. 1)



Kellergeschoss, Abstellraum (Gemeinschafts-
eigentum)



Kellergeschoss, Stromzähler und
Elektroverteilung



Kellergeschoss, Teilansicht Trocken-
raum, Tür und Fenster zum Bügelraum
(zu Wohnung Nr. 1)



Kellergeschoss, Teilansicht Trocken-
raum, ehem. Feuchtigkeitsschaden



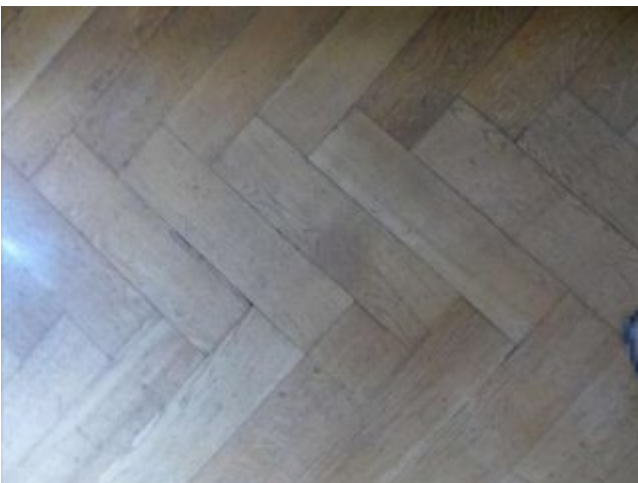
Wohnungseingangstür Wohnung Nr. 1



Beispiel Stuckdecke



Beispiel Stuckdecke



Beispiel Stabparkett

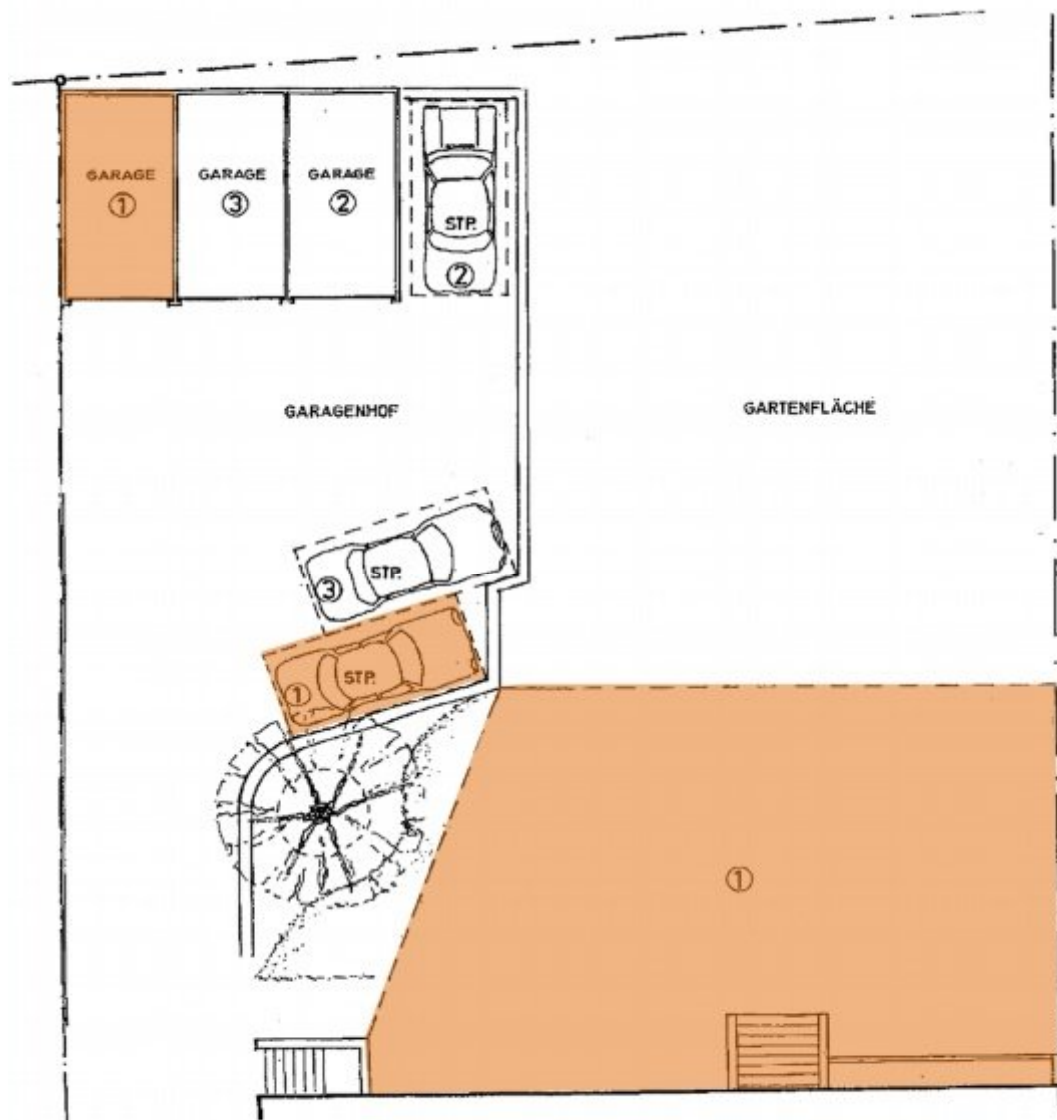


Erdgeschoss, Sondereigentum Nr. 1 farblich unterlegt



Kellergeschoss, Sondereigentum Nr. 1 farblich unterlegt

Die Zeichnungen sind unmaßstäblich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder uneingeschränkte Aktualität.
Sie sollen lediglich einen Eindruck von Aufteilung und Proportionalität vermitteln.



Übersichtsplan Sondernutzungsrechte und Garagen
(Garage und Sondernutzungsrechte zu Wohnung Nr. 1 farblich unterlegt)

Die Zeichnung ist unmaßstäblich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder uneingeschränkte Aktualität. Sie soll lediglich einen Eindruck von Aufteilung und Proportionalität vermitteln.

Überschlägige Ermittlung der Wohnfläche

Die Ermittlung der Wohnfläche erfolgt überschlägig auf der Grundlage der Aufteilungspläne und der örtlichen Feststellungen (Grobaufmaß) mit einer für die Wertermittlung hinreichenden Genauigkeit und ist daher nur im Rahmen dieses Gutachtens gültig.

Bezeichnung / Lage	Raum	Länge [m]	Breite [m]	Faktor 1 [-]	Faktor 2 [-]	Wohnfläche [m²]	
Eigentumswohnung Nr. 1							
Erdgeschoss	Windfang	3,120	1,430	1,000	1,000	4,46	4,86
		1,580	0,250	1,000	1,000	0,40	
	Diele	3,810	2,930	1,000	1,000	11,16	12,20
		1,550	0,670	1,000	1,000	1,04	
	Flur	1,190	1,080	1,000	1,000	1,29	1,29
	Vorraum	1,420	1,290	1,000	1,000	1,83	1,83
	Zimmer 1	2,180	3,700	1,000	1,000	8,07	8,07
	Duschbad/WC	2,360	1,240	1,000	1,000	2,93	2,93
	Küche	4,370	2,215	1,000	1,000	9,68	14,95
		3,130	1,685	1,000	1,000	5,27	
	Abstellraum	1,160	1,960	1,000	1,000	2,27	2,27
	WC	1,640	1,130	1,000	1,000	1,85	1,85
	Bad	2,010	3,050	1,000	1,000	6,13	8,27
		1,370	1,560	1,000	1,000	2,14	
	Empfang	5,240	4,970	1,000	1,000	26,04	25,48
		0,570	0,980	-1,000	1,000	-0,56	
	Essen	5,000	4,060	1,000	1,000	20,30	25,90
		2,500	1,520	3,142	0,500	5,97	
		2,490	0,150	-1,000	1,000	-0,37	
	Zimmer 2	5,000	5,030	1,000	1,000	25,15	25,15
	Zimmer 3	5,260	4,490	1,000	1,000	23,62	23,07
		2,190	0,250	-1,000	1,000	-0,55	
	Wohnen	5,270	7,545	1,000	1,000	39,76	39,76
	Schlafen	5,210	6,725	1,000	1,000	35,04	35,04
Sondernutzungsrecht	Loggia	7,860	1,720	0,250	1,000	3,38	5,38
		5,800	1,380	0,250	1,000	2,00	
Wohnfläche Eigentumswohnung Nr. 1						238,30	rd. 238 m²

In der Teilungserklärung wird die Wohnfläche mit 239,43 qm angegeben. Diese lässt sich anhand der örtlichen Feststellungen mit einer für die Wertermittlung hinreichenden Genauigkeit bestätigen. Den Berechnungen im Gutachten wird eine Wohnfläche von 239 m² zugrunde gelegt.

Literaturverzeichnis

Verwendete Wertermittlungsliteratur

- [1] **Kleiber Digital**, Online-Version des Standardkommentars Verkehrswertermittlung von Grundstücken, www.kleiber-digital.de
- [2] **Kleiber**: Wertermittlungsrichtlinien (2016), Bundesanzeiger Verlag, 12. Auflage, 2016
- [3] **Kleiber/Tillmann**: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts, Bundesanzeiger Verlag, 2. Auflage 2017
- [4] **Kröll/Hausmann**: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, Werner Verlag, 5. Auflage 2015
- [5] **Palandt**: Bürgerliches Gesetzbuch, Beck'sche Kurz-Kommentare, Verlag C.H.Beck, 74. Auflage 2015
- [6] **Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel**: Baukosten 2020/21 – Instandsetzung/Sanierung/ Modernisierung/Umnutzung, Band 1, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, 24. neu bearbeitete Auflage 2020

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 02. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. I S. 369, /13) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

WEG: Wohnungseigentumsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 34 Absatz 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

GEG: Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

ImmoWertV: Immobilienwertermittlungsverordnung - Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten - vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805)

ImmoWertA: Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV -Anwendungshinweise – ImmoWertA), in der am 22.09.2023 auf der Homepage des Bundesbauministeriums zum Download veröffentlichten Fassung (www.bmwsb.bund.de/ImmoWertA)

AGVGA.NRW: Standardmodelle der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in Nordrhein-Westfalen (AGVGA.NRW) in den am Wertermittlungstichtag geltenden Fassungen

WoFlV: Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I 2346)

BetrKV: Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung.